

शर्म ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशति मिति । २०७४ । ०५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १४ । शर्म सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: शर्मकिको हक, हति तथा सुवधाको व्यवस्था गर्न, शर्मकिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल शर्म सम्बन्धको विकास गर्न, शर्म शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शर्म सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “शर्म ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आधारभूत पारिश्रमिक” भन्नाले रोजगारी बापत शर्मकिले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रोजगार अवधि एक वर्षको पुगेपछि हुने पारिश्रमिक वृद्धिको रकम समेतलाई जनाउँछ । (ख) “कार्यकारी प्रमुख” भन्नाले प्रतष्ठानको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अन्तमि जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ग) “कार्यस्थल” भन्नाले शर्मकिले काम गर्ने स्थान वा ठाउँ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कामको सलिलामा शर्मकिक रहनु पर्ने वा जानु पर्ने स्थान वा अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । “कार्यालय” भन्नाले शर्म तथा रोजगार कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “तालाबन्दी” भन्नाले शर्मकिलाई नियमिति रुपमा काम गर्नबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन रोजगारदाताले प्रतष्ठान वा कार्यस्थल बन्द गरेको अवस्था सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले शर्मकिलाई जगेडामा राखेको वा तत्काल खतरा उत्पन्न भई काम बन्द भएको अवस्थालाई जनाउने छैन । (च) “तोकिए वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनालाई समेत जनाउँछ । (छ) “नरीक्षक” भन्नाले वरिष्ठ शर्म नरीक्षक, शर्म नरीक्षक, वरिष्ठ व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नरीक्षक र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नरीक्षकलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नरीक्षणको लागि खटाइएको अन्य कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (ज) “परिषद्” भन्नाले दफा १०२ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय शर्म सल्लाहकार परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “पारिश्रमिक” भन्नाले शर्मकिले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भत्ता समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “प्रतष्ठान” भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलति कानून बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा सङ्घ वा अन्य संस्था सम्झनु पर्छ । (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

शर्म, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) “मुख्य रोजगारदाता” भन्नाले शर्मकिक आपूर्तिकर्ता मार्फत शर्मकिलाई काममा लगाउने रोजगारदाता सम्झनु पर्छ । (ड) “रोजगारदाता” भन्नाले शर्मकिलाई काममा लगाउने व्यक्ती वा प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतष्ठानको हकमा व्यवस्थापकलाई र यस ऐन बमोजिम आपूर्ति गरिएको शर्मकिको हकमा शर्मकिक आपूर्तिकर्तालाई समेत जनाउँछ । (ढ) “रोजगार सम्झौता” भन्नाले रोजगारीको सेवा, शर्त र सुवधाका सम्बन्धमा रोजगारदाता र शर्मकिकबीच भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रोजगारदाताले शर्मकिलाई दिएको नयुक्तपित्तर समेतलाई जनाउँछ । (ण) “रोजगार अवधि” भन्नाले शर्मकिले रोजगारदातासँग रोजगारी गरेको अवधिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको अवधिलाई समेत जनाउँछ:- । (१) जगेडामा रहेको अवधि, । (२) पारिश्रमिक सहति बदिमा रहेको अवधि, । (३) प्रसूति वा प्रसूतिस्याहारको लागि विननबी बदिमा बसेको अवधि, । (४) रोजगारदाताको काम गर्दा गर्दै वा सोही क्रममा भएको दुर्घटनाको कारण उपचारको क्रममा बदिमा बसेको अवधि । (त) “वनियमावली” भन्नाले दफा १०८ बमोजिम प्रतष्ठानले बनाएको शर्मकिको सेवा शर्त सम्बन्धी वनियमावली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतष्ठानको आर्थिक प्रशासन वनियमावली समेतलाई जनाउँछ । (थ) “वभाग” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शर्म तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा वभाग सम्झनु पर्छ । (द) “व्यवस्थापक” भन्नाले प्रतष्ठानको कार्यकारी प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तमि जिम्मेवारी वहन गर्ने वा अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नयुक्त कुनै शाखा वा इकाईको प्रमुखलाई समेत जनाउँछ । (ध) “व्यवस्थापकीय श्रेणीको शर्मकिक” भन्नाले रोजगारदाताको तर्फबाट शर्मकिको काममा मूल्याङ्कन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार दिई प्रबन्धक तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा नयुक्त भएको शर्मकिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापक समेतलाई जनाउँछ । (न) “सामाजिक सुरक्षा कोष” भन्नाले प्रचलति कानून बमोजिम स्थापति सामाजिक सुरक्षा कोष सम्झनु पर्छ । (प) “सामूहिक सम्झौता” भन्नाले रोजगारदाता वा रोजगारदाताको सङ्गठन र ट्रेड युनियन वा सामूहिक सौदाबाजी

समतिबीच श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त, सुवधि वा रोजगारदाता र श्रमिकको आपसी सरोकारका वषियमा भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ । (फ) "सामूहिक सौदाबाजी समिति" भन्नाले दफा ११६ को उपदफा (१) बमोजिमको सामूहिक सौदाबाजी समिति सम्झनु पर्छ । (ब) "श्रम अदालत" भन्नाले दफा १५१ बमोजिम गठित श्रम अदालत सम्झनु पर्छ । (भ) "श्रमिक" भन्नाले पारिश्रमिक लई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (म) "श्रमिक आपूर्तिकर्ता" भन्नाले श्रमिक आपूर्ति गर्न परछिन्द-११ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्था सम्झनु पर्छ । (य) "हडताल" भन्नाले श्रमिकहरूले नियमिति रुपमा गरी आएको काम गर्न सामूहिक तवरले पूर्ण वा आंशिक रुपमा अस्वीकार गरेको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

तर बढिमा बसेको वा तत्काल खतरा उत्पन्न भई काम बन्द गरेको वा श्रमिकहरूको काबु बाहिरको परस्थितिपरी काममा उपस्थिति हुन नसकेको वा काम गर्न असमर्थ भएको अवस्थालाई हडताल मानिने छैन । परछिन्द-२ । श्रमिक सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था । ३. न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने: (१) यो ऐन श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित वषियमा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहनेछ । (२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुवधिभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुवधि लानि दनि गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित शर्त विपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन विपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ । ४. बाँधा श्रममा लगाउन नहुने: (१) कुनै श्रमिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बाँधा श्रममा लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिकले गरेको देहायको काम वा सेवालाई बाँधा श्रम मानिने छैन:- । (क) राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बखत नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत गर्नु पर्ने काम वा सेवा, । (ख) अदालतबाट भएको नरिणय वा आदेश बमोजिमको सजाय बापत गर्नु पर्ने काम वा सेवा, । (ग) समुदायको हतिको लागि त्यस्तो समुदायको सदस्यको हैसियतले गर्नु पर्ने काम वा सेवा । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बाँधा श्रम" भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रुपमा कारबाही गर्ने डर त्रास देखाई नजिको इच्छा विपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । ५. बालबालकालाई काममा लगाउन नहुने: कसैले पनि बालबालकालाई कानून विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुँदैन । ६. भेदभाव गर्न नहुने: (१) रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लडिग, जात जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधारमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कार्यलाई भेदभाव गरेको मानिने छैन:- । (क) काम वा सेवाको अन्तर्गति आवश्यकताको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दनि, । (ख) गर्भवती श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुवधिमा कटौती नगरी नजिको शारीरिक अवस्था अनुसार सहज र उपयुक्त काम वा सेवामा लगाउने वा । (ग) शारीरिक अपाङ्गता भएको श्रमिकलाई नजिको शारीरिक अवस्था अनुकूलको कार्य जमिमेवारीमा प्राथमिकता दनि । ७. समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने: (१) लडिगको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (इक्वियल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समान मूल्यको काम होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित कामको प्रकृति, काम गर्न लाग्ने समय र पारिश्रम, सीप तथा कामबाट प्राप्त हुने उत्पादनको आधारमा निर्धारण गरिनेछ ।

८. ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार: (१) यस ऐन तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लानि वा सो युनियनमा आबद्ध हुने वा ट्रेड युनियन सम्बन्धी अन्य गतिविधि संलग्न हुने अधिकार हुनेछ । (२) श्रमिकले यो ऐन तथा अन्य कानून बमोजिम श्रम सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा रोजगारदाताप्रति कर्तव्यनष्टि र जमिमेवार हुनु पर्नेछ । ९. उपचार प्राप्त गर्न सक्ने: यस ऐन तथा अन्य कानून बमोजिम श्रमिकलाई प्रदत्त कुनै अधिकारको हनन् भएमा त्यस्तो श्रमिकले यो ऐन तथा अन्य कानून बमोजिम उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ । परछिन्द-३ । रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था । १०. रोजगारीका प्रकार: (१) रोजगारदाताले श्रमिकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्नेछ:- । (क) नियमिति रोजगारी, । (ख) कार्यगत रोजगारी, । (ग) समयगत रोजगारी, । (घ) आकस्मिक रोजगारी, । (ङ) आंशिक रोजगारी । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) "नियमिति रोजगारी" भन्नाले खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित रोजगारी बाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी सम्झनु पर्छ । (२) "कार्यगत रोजगारी" भन्नाले रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा कटिन गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दनि वा दिएको रोजगारी सम्झनु पर्छ । (३) "समयगत रोजगारी" भन्नाले रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समयवधितोकी सो अवधिभित्र कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दनि वा दिएको रोजगारी सम्झनु पर्छ । (४) "आकस्मिक रोजगारी" भन्नाले रोजगारदाताले श्रमिकलाई एक महिनाको अवधिमा सात दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लागि कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दनि वा दिएको रोजगारी सम्झनु पर्छ । (५) "आंशिक रोजगारी" भन्नाले हप्तामा पैंतीस घण्टा वा सोभन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी दनि वा दिएको रोजगारी सम्झनु पर्छ । (२) कुनै रोजगारी नियमिति हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा रोजगार सम्झौतामा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि कामको प्रकृतिको आधारमा तोकिए बमोजिम निर्धारण गरिनेछ । ११. रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहुने: (१) रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आकस्मिक

रोजगारीको लागि लिखित रुपमा रोजगार सम्झौता गर्न आवश्यक पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि रोजगार सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा श्रमकिले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, रोजगारीको शर्त तथा तोकिए बमोजमिको अन्य कुराहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १२. रोजगार सम्बन्ध स्थापना हुने: (१) रोजगारदाताले श्रमकिसँग रोजगार सम्झौता गरेमा वा मौखिक रुपमा श्रमकिलाई रोजगारी दिएमा वा आकस्मिक रोजगारीको हकमा श्रमिक काममा लागेको वा नजिले सेवा प्रदान गरेको मति वा समयदेखि रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध स्थापना हुनेछ । (२) रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध स्थापना भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको नरूपिण कार्यालयले गर्नेछ ।

(३) यस ऐन बमोजमि विभाग वा अदालत समक्ष विचाराधीन कुनै विषयमा उपदफा (२) बमोजमिको विवाद समेत समावेश भए विभाग वा अदालतले त्यस्तो विवादसमेत नरूपिण गर्नेछ । (४) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि कार्यालयले रोजगारदातालाई नजिसँग रहने रोजगारीसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण वा अभिलेख पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजमि रोजगारदाताले प्रमाण वा अभिलेख पेश नगरेमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध स्थापना भएको मानिनेछ । १३. परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्था: रोजगारदाताले श्रमकिसँग रोजगार सम्झौता गर्दा नजिलाई छ महिना परीक्षणकालमा रहने गरी गर्न सक्नेछ र परीक्षणकालमा श्रमिकको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो श्रमकिसँगको रोजगार सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यसरी रोजगार सम्झौता अन्त्य नभएको श्रमिकको परीक्षणकाल समाप्त भएपछि रोजगार सम्बन्ध स्वतः सदर भएको मानिनेछ । १४. स्वामित्व परिवर्तन भएमा पनि रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने: (१) कुनै रोजगारदाताको काम वा व्यवसाय वा सोको कुनै भाग कानून बमोजमि स्वामित्व परिवर्तन वा हस्तान्तरण भएमा वा त्यस्तो काम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अरु कसैलाई दिएमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतष्ठितान वा व्यवसाय आपसमा गाभई नयाँ प्रतष्ठितान वा व्यवसाय सृजना भएमा त्यसरी स्वामित्व परिवर्तन वा हस्तान्तरण भएको वा सञ्चालन गर्न कसैलाई दिएको काम वा व्यवसाय वा गाभिएको प्रतष्ठितान वा व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकको रोजगार सम्बन्ध कायम रही रहनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि वा सामूहिक सम्झौता भएको भए सो सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व त्यसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा हस्तान्तरण भई प्राप्त गर्ने वा काम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न जमिमा लनि रोजगारदाता वा प्रतष्ठितान वा व्यवसाय गाभिएकोमा त्यसरी गाभई बनेको नयाँ प्रतष्ठितान वा व्यवसाय वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नजि लगांनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि परियोजनाको स्वामित्व र दायित्व हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो स्वामित्व र दायित्वको जमिमा लनि प्रतष्ठितानले बहन गर्नु पर्नेछ । तर साविक रोजगारदाता, नयाँ रोजगारदाता र सम्बन्धित प्रतष्ठितानको युनियनबीच अन्तरिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको व्यवस्था लागू हुनेछ । १५. जगेडामा रहेको अवधमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने: (१) कार्यस्थलमा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा रोजगारदाताले कार्य स्थगन गरी श्रमकिलाई जगेडामा राख्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "विशेष परिस्थिति" भन्नाले बज्रिली, पानी, कच्चा पदार्थ वा आर्थिक स्रोतको अभाव भएको वा काबु बाहिरको कुनै परिस्थिति परी कार्यस्थलमा पुग्न वा काम गर्न नसकिने वा कार्यस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै श्रमिक जगेडामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो श्रमिक र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्बन्ध कायमै रहनेछ ।

(३) दश जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको रोजगारदाताले उपदफा (१) बमोजमि श्रमकिलाई पन्ध्र दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्नेछ तर सोभन्दा बढी समयको लागि जगेडामा राख्नु परेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (४) श्रमकिलाई जगेडामा राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । तालमि तथा प्रशिक्षार्थी सम्बन्धी व्यवस्था । १६. प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउन सकिने: (१) कुनै प्रतष्ठितानले कुनै शिक्षण संस्थसँग सम्झौता गरी त्यस्तो संस्थाको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार कुनै व्यक्तिलाई प्रशिक्षार्थीको रुपमा काममा लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रशिक्षार्थीलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि श्रमिक मानिने छैन । तर स्वीकृत पाठ्यक्रम विपरीत काममा लगाएमा नजिलाई नयिमति रोजगारीमा रहेको श्रमिक मानिनेछ । १७. श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने: (१) दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजमि प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउँदा दैनिक आठ घण्टा र साप्ताहिक रुपमा अठ्चालसि घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन हुँदैन । (२) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रशिक्षार्थीको हकमा श्रमिक सरह लागू हुनेछ । (३) कुनै प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणको काम गर्दा दुर्घटनामा परेमा प्रतष्ठितान र शिक्षण संस्थाबीच अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक त्यस्तो प्रतष्ठितानले श्रमिक सरह त्यस्तो प्रशिक्षार्थीको उपचार गराउनु पर्नेछ र अङ्गभङ्ग भएमा यस ऐन बमोजमिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेख गरिएका बाहेकका अन्य कुराको हकमा सम्बन्धित शिक्षण संस्था र प्रतष्ठितानबीच भएको सम्झौतामा लेखिए बमोजमि हुनेछ । १८. तालमि श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन सकिने: (१) रोजगारदाताले काम सिकाउँदै तालमि दिन गरी कुनै व्यक्तिलाई काममा लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको तालमि अवधिक वर्षभन्दा बढी हुने छैन । तर खास कामको तालमिको लागि प्रचलित कानूनद्वारा कुनै अवधितोकिएकोमा वा खास अवधि आवश्यक पर्ने भएमा सो अवधिसम्म तालमिको रुपमा काममा लगाउन सकिनेछ । (३) यस दफा बमोजमि तालमिको रुपमा काममा लगाइएको व्यक्तिलाई रोजगारदाताले कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बरिमी

बढिा तथा उपदान, सञ्चय कोष, बमिा लगायतका सामाजकि सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुवधिा दनिु पर्नेछ । (४) तालमि अवधसकएिपछितालमिीलाई काममा राख्न रोजगारदाता बाध्य हुने छैन । तर सोही रोजगारदाताले नजिा तालमिीलाई काममा राखेमा नजिको हकमा परीक्षणकाल लागू हुने छैन । परचिछेद-५ । आंशकि समय काम गर्ने शर्मकि सम्बन्धी व्यवस्था । १९. आंशकि समय काममा लगाउन सकनिः (१) रोजगारदाताले शर्मकिलाई आंशकि समयको लागि काममा लगाउन सक्नेछ । तर पूरा समय काम गर्ने शर्मकिलाई नजिको मज्जुरी बनिा आंशकि समय काममा लगाउन पाइने छैन । (२) आंशकि समय काम गर्ने शर्मकिको पारशर्मकि सामान्यतया कार्य समय (घण्टा) को आधारमा वा दुवै पक्षबीच भएको रोजगार सम्झौताको आधारमा नरिधारण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि आंशकि समय काम गर्ने शर्मकिको पारशर्मकि नरिधारण गर्दा समान प्रकृतिको काममा समान तहमा पूरा समय काम गर्ने शर्मकिको कम्तीमा मासकि पारशर्मकिलाई आधार लई नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि आंशकि समयको लागि काममा लगाइएको शर्मकिलाई अतरिक्त्त समयमा काममा लगाइएमा त्यसरी अतरिक्त्त समय काम गरेबापत नजिलाई उपदफा (२) बमोजमि पाउने पारशर्मकिको डेढी पारशर्मकि दनिु पर्नेछ । २०. अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउन नहुनेः आंशकि समय काम गर्ने शर्मकिलाई अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउन पाइने छैन । २१. सामाजकि सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग आंशकि समयको लागि काम गर्ने शर्मकिको हकमा नजिा कार्यरत प्रत्येक रोजगारदाताले त्यस्तो शर्मकिले पाउने आधारभूत पारशर्मकिको आधारमा उपदान, सञ्चय कोष वा सामाजकि सुरक्षा सम्बन्धी अन्य सुवधिा बापतको योगदान गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-६ । शर्म इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था । २२. वदिशीलाई काममा लगाउन नपाइनेः (१) वभिागबाट शर्म इजाजत नलई रोजगारदाताले कुनै पनविदिशी नागरकिलाई शर्मकिको रुपमा काममा लगाउन पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनिरोजगारदाताले आफूलाई चाहएको दक्ष शर्मकि नेपाली नागरकिबाट आपूर्त हुन नसकेमा यस दफाको अधीनमा रही वदिशी शर्मकिलाई काममा लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वदिशी शर्मकि नयुिक्त्त गर्नुपूर्व रोजगारदाताले आफूलाई चाहएको दक्ष शर्मकि नेपाली नागरकिबाट प्राप्त गर्न राष्ट्रयिस्तरको दैनकि पत्रकिामा वजिाापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी वजिाापन प्रकाशन गर्दा पननेपाली नागरकिबाट तोकएि बमोजमि दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागरकि छनैट हुन नसकेमा सोको प्रमाण सहति रोजगारदाताले वदिशी शर्मकिलाई काममा लगाउन शर्म इजाजतका लागि वभिाग समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । तर नेपाल सरकारका वभिनि मन्त्रालय, वभिाग, लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारको पूरण वा आंशकि स्वामतिव भएका सङ्घ, संस्था वा अन्य आधिकारकि नकियाहरुले नेपाल सरकार वा सम्बन्धति मन्त्रालयको स्वीकृतलिई गरेको लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको वषियमा यस ऐन बमोजमि प्रावधिकि वा वजिाको रुपमा काम गर्न आउने वदिशी नागरकिको हकमा वजिाापन प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त नविदन र सो साथ संलग्न प्रमाणका सम्बन्धमा वभिागले जाँचबुझ गरी मनासबि देखिएमा वदिशी दक्ष शर्मकिलाई काममा लगाउन पाउने गरी शर्म इजाजत दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि इजाजत प्राप्त गरी वदिशी शर्मकिलाई काममा लगाउने रोजगारदाताले नेपाली नागरकिलाई दक्ष बनाई वदिशी शर्मकिलाई क्रमशः प्रतसि्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (६) शर्म इजाजत सम्बन्धी दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । २३. वदिशी नागरकिले नेपालमा काम गर्न शर्म स्वीकृतलिनु पर्नेः (१) कुनै वदिशी शर्मकिले नेपालमा काम गर्नका लागि तोकएि बमोजमि शर्म स्वीकृतलिनु पर्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनकिटनीतकि उन्मुक्त्तपाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धवा सम्झौता अन्तर्गत शर्म स्वीकृतलिनि नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने वदिशी नागरकिले तोकएि बमोजमि शर्म स्वीकृतलिनु पर्नेछ । २४. शर्म इजाजत दनि सकनिः दफा २२ र २३ मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनदिहायको अवस्थामा वभिागले अभलिख राखी वदिशी नागरकिलाई शर्म इजाजत दनि सक्नेछः- । (क) वदिशी लगानी भएको वा वदिशी सहयोगबाट सञ्चालति प्रतषि्ठानको कार्यकारी प्रमुख र सो प्रतषि्ठानमा काम गर्न तोकएि बमोजमिको सङ्ख्याका शर्मकि, । (ख) तीन महनिा वा सोभन्दा कम अवधकिो लागि कुनै मेशनिरी सामान मर्मत गर्न वा नयाँ प्रवधिकिो जडान गर्न वा यस्तै अन्य आकस्मकि काम गर्नको लागि आउने प्रावधिकि । २५. सम्झौताको भाषाः रोजगारदाताले कुनै वदिशी शर्मकिसँग रोजगार सम्झौता गर्दा र त्यस्तो शर्मकिले गर्नु पर्ने काम, नजिको सेवा, शर्त तथा सुवधिा सम्बन्धी कुराको जानकारी शर्मकिले बुझ्ने भाषा वा अंग्रेजी भाषामा गर्नु गराउनु पर्नेछ । २६. पारशर्मकि परवितर्य वदिशी मुद्रा लैजान पाउनेः यस परचिछेद बमोजमि शर्म इजाजत प्राप्त वदिशी शर्मकिले नेपालमा काम गरी प्राप्त गरेको पारशर्मकि रकम परवितर्य वदिशी मुद्रामा आफ्नो मुलुकमा लैजान पाउनेछ । २७. वदिशी शर्मकिको पारशर्मकि, सेवाका शर्त र सुवधिा तथा अन्य व्यवस्थाः (१) वदिशी शर्मकिले काम गरे बापत पाउने पारशर्मकि, सेवाका शर्त र सुवधिा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमले नरिधारण गरेको मापदण्डभन्दा घटी नहुने गरी रोजगारदाता र शर्मकिबीच भएको समयगत वा कार्यगत रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) रोजगार सम्झौतामा समयावधिल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र नभएमा त्यस्तो रोजगार सम्झौता तीन वर्षसम्म कायम रहनेछ । (३) वदिशी शर्मकि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-७ । काम गर्ने समय सम्बन्धी व्यवस्था । २८. काम गर्ने समयः (१) रोजगारदाताले शर्मकिलाई प्रतदिनि आठ घण्टा र एक हप्तामा अठ्चालसि घण्टाभन्दा बढी समय हुने गरी काममा लगाउन पाइने छैन । (२) शर्मकिलाई लगातार पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा वशि्रामको समय दनिु पर्नेछ । (३) काम रोक्न नहुने तथा लगातार

काम चलाइरहनु पर्ने भएमा श्रमकिलाई त्यस्तो वशिरामको समय आलोपालो गरी दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि दडिने वशिरामको समयलाई उपदफा (१) बमोजमिको काम गर्ने समयमा गणना गरनिछ । २९. बढी समय काम गर्न बाध्य गर्न नहुने: (१) रोजगारदाताले दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लेखित समयभन्दा बढी समय हुने गरी श्रमकिलाई काम गर्न बाध्य पारुनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै काम सम्पन्न नहुँदा कसैको जीवन, सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने वा रोजगारदातालाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने भएमा दफा ३० को उपदफा (१) को अधीनमा रही सम्बन्धित श्रमकिलाई अतिरिक्त समय काममा लगाउन सकिने ।

३०. बढी समय काम लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रोजगारदाताले कुनै श्रमकिलाई दफा २८ को अधीनमा रही निर्धारण गरेको कार्य समयभन्दा बढी समय काममा लगाउन परेमा प्रतिदिन चार घण्टा र एक हप्तामा चौबीस घण्टाभन्दा बढी नहुने गरी लगाउन सकिनेछ । (२) रोजगारदाताले कुनै श्रमकिलाई दफा ४२ बमोजमि सट्टा बढि नदई लगाएको कामलाई बढी समय काम गरेको मानिनेछ । ३१. अतिरिक्त पारिश्रमिक दनि पर्ने: (१) रोजगारदाताले श्रमकिलाई दफा ३० बमोजमि बढी समय काममा लगाउँदा नियमिति रुपमा काम गर्दा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै बढी समय काम गरेबापत पाउने अतिरिक्त पारिश्रमिकको सट्टामा सामूहिक सम्झौताले नश्चिति सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न वा व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमिकको हकमा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि सुविधा दनि यस दफामा लेखिएको कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ३२. काम गर्ने समयको निर्धारण: (१) श्रमिकको काम शुरु हुने र काम समाप्त हुने समय रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र नभएमा रोजगारदाताले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) काम गर्ने समय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने: सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि कार्य समय प्रारम्भ वा समाप्त हुने गरी महिला श्रमकिलाई काममा लगाउँदा कार्यस्थलमा आउन तथा कार्यस्थलबाट फर्की जान रोजगारदाताले यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था । ३४. श्रमकिले पारिश्रमिक पाउने: (१) प्रत्येक श्रमकिले काम शुरु गरेको मतिदिखि पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछ । (२) श्रमकिले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (३) रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमकिले खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन पाइने छैन । ३५. पारिश्रमिक भुक्तानी: (१) रोजगारदाताले श्रमकिलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र उल्लेख नभएकोमा रोजगारदाताले निर्धारण गरेको समयमा गर्नु पर्नेछ । तर देहायको श्रमकिलाई देहाय बमोजमि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु पर्नेछ:- । (क) एक महिनाभन्दा कम अवधि काम गर्ने श्रमकिलाई काम समाप्त भएको मतिलि तीन दिनभित्र, र । (ख) आकस्मिक काम गर्ने श्रमकिलाई काम समाप्त हुनासाथ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने समयको बीचको अन्तर एक महिनाभन्दा बढी हुने छैन । ३६. वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने: एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमकिले मासकिरुपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउनेछ ।

३७. चाडपर्व खर्च पाउने: (१) आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि प्रत्येक श्रमकिले खाईपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको चाडपर्व खर्च श्रमकिले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लनि रोजगारदाता समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्षको बडादशैमा चाडपर्व खर्च भुक्तानी दनि पर्नेछ । (३) चाडपर्व खर्च भुक्तानी दडिने दनिसम्ममा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको श्रमकिले नजिले गरेको सेवा अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च पाउनेछ । ३८. पारिश्रमिक कट्टा गर्न नपाउने: (१) देहायको अवस्थामा बाहेक श्रमकिले पाउने पारिश्रमिक कट्टा गर्न पाइने छैन:- । (क) कानून बमोजमि लाग्ने कुनै कर, शुल्क, । (ख) सञ्चय कोष वा बमिबापत जम्मा गर्नु पर्ने योगदान रकम वा अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने योगदान रकम, । (ग) कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय वा मध्यस्थताको आदेश वा निर्णय बमोजमि कट्टा गर्नुपर्ने रकम, । (घ) रोजगारदाताले श्रमकिलाई उपलब्ध गराएको तोकिए बमोजमिको सेवा वा सुविधा बापत तोकिए बमोजमिको रकम, । (ङ) काममा घायल भएको समयको पारिश्रमिक रकम, । (च) बदनीयतपूर्वक वा लापरवाही गरी रोजगारदाताको नगदी वा जिन्सी नोक्सान गरेमा वा हराएमा त्यस्तो नगदी वा जिन्सी कतिबामा उल्लेख भए बमोजमिको वा उत्पादित मूल्यको हकमा उत्पादन मूल्य बराबरको रकम, । (छ) सामूहिक सम्झौतामा पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने भनी उल्लेख भएको रकम, । (ज) ट्रेड युनियनले लनि सदस्यता शुल्क, । (झ) रोजगारदाताले श्रमकिलाई उपलब्ध गराएको सापटी वा पेश्की रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) वा (झ) बमोजमि रकम कट्टा गर्दा सोही उपदफाको खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित रकम कट्टा गरी बाँकी रहेको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कट्टा हुने रकमको हद, तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि कट्टा गर्नुपर्ने रकम कट्टा नगर्दै कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा जुनसुकै

कारणले नजि सेवामा नरहेमा नजिले पाउने जुनसुकै रकमबाट त्यस्तो रकम कट्टा गर्न सकिन्छ । (५) उपदफा (४) बमोजमि रकम कट्टा गर्दा समेत कट्टा गर्नुपर्ने रकम असुल उपर हुन नसकेमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको मृत्यु भइसकेकोमा नजिको सम्पत्ति खाने कानून बमोजमिको हकवालालाई त्यस्तो रकम दाखलिा गर्न पन्ध्र दिनको सूचना दनुि पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको म्यादभित्र पनरि रकम दाखलिा नगरेमा सो म्याद नाघेको मतिलि पैतीस दिनभित्र रोजगारदाताले सो रकम असुलीको लागि अदालत समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । ३९. जगेडा अवधको पारश्रमिक: श्रमकिलाई यस ऐन बमोजमि जगेडामा राखिएमा रोजगारदाताले काम चालु नहुज्जेलसम्म नजिले पाउने पारश्रमिकको आधा रकम दनुि पर्नेछ ।

तर जगेडामा राखिने बारेको सूचना जारी गर्दा हाजरि हुनु पर्ने भनी उल्लेख भएकोमा बाहेक सो अवधमा त्यस्तो श्रमिक कार्यस्थलमा हाजरि हुनु पर्ने छैन । परचिछेद-९ । बदिा सम्बन्धी व्यवस्था । ४०. साप्ताहिक बदिा: श्रमकिले प्रत्येक हप्ता एक दिन साप्ताहिक बदिा पाउनेछ । ४१. सार्वजनिक बदिा: (१) प्रत्येक श्रमकिले प्रत्येक वर्ष मई दविस सहति तेहर दिन तथा महिला श्रमिकको हकमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दविस सहति चौध दिन पारश्रमिक सहतिको सार्वजनिक बदिा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै प्रतष्ठानलाई नयिमन गर्ने नकियाले सार्वजनिक बदिा नरिधारण गर्ने भएमा त्यस्तो प्रतष्ठानको हकमा सो नकियाले नरिधारण गरे बमोजमि र अन्य अवस्थामा रोजगारदाताले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४२. सट्टा बदिा: (१) रोकन नहुने वा लगातार गर्नु पर्ने काममा संलग्न श्रमकिले साप्ताहिक बदिा वा सार्वजनिक बदिाको दिन काम गरेबापत सट्टा बदिा पाउनेछ । (२) कुनै श्रमकिलाई साप्ताहिक बदिा वा सार्वजनिक बदिाको दिनमा काम लगाएको मतिलि एक्काईस दिनभित्र सट्टा बदिा दनुि पर्नेछ । ४३. घर बदिा: (१) श्रमकिले काम गरेको अवधको बीस दिनको एक दिनको दरले पारश्रमिक सहतिको घर बदिा पाउनेछ । (२) शक्तिषण संस्थामा कार्यरत श्रमिक वा वर्षे वा हर्दिे बदिा पाउने श्रमकिले घर बदिा पाउने छैन । तर त्यस्तो बदिा घर बदिा अवधभन्दा कम हुने भएमा जतदिन कम भएको हो त्यतदिन घर बदिा पाउनेछ । ४४. बरिमी बदिा: (१) श्रमकिले वार्षिक बाहर दिन पारश्रमिक सहतिको बरिमी बदिा पाउनेछ । तर एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधकाम गर्ने श्रमकिले सोही अनुपातमा बरिमी बदिा पाउनेछ । (२) लगातार तीन दिनभन्दा बढी बरिमी बदिा माग गर्ने श्रमकिले मान्यताप्राप्त चकित्सकसँग जाँच गराएको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । (३) अचानक बरिमी भई बदिा बस्नु परेमा श्रमकिले उपलब्ध भएसम्म छटि साधनद्वारा रोजगारदाता वा रोजगारदाताले तोकेको व्यक्तिलाई जानकारी दनुि पर्नेछ । ४५. प्रसूतबदिा: (१) गर्भवती महिला श्रमकिले प्रसूतिको अघवा पछि चौध हप्ताको प्रसूतबदिा पाउनेछ । (२) गर्भवती श्रमकिले प्रसूति हुने सम्भावति मतिभन्दा कम्तीमा दुई हप्ता अगाडिदिखि प्रसूति भएको कम्तीमा छ हप्तासम्म अनविरय रुपमा बदिा बस्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रसूतबदिा लनि महिला श्रमकिले साठी दिनको पूरा पारश्रमिक पाउनेछ र बाँकी अवधको पारश्रमिक पाउने छैन । (४) प्रसूति भएको महिला श्रमिक वा नजिको शशिको स्वास्थ्यको लागि थप आराम आवश्यक पर्ने भनी मान्यताप्राप्त चकित्सकले सफारिस गरेमा रोजगारदाताले प्रसूतबदिासँगै नरिन्तर हुने गरी उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधको अतरिकित थप एक महनिसम्मको वेतलबी बदिा स्वीकृत गर्ने वा अन्य बदिामा समायोजन हुने गरी बदिा दनुि पर्नेछ ।

(५) सात महनि वा सोभन्दा बढी गर्भ रहेको महिला श्रमिकको शशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा प्रसूतिभए सरह बदिा पाउनेछ । (६) बच्चा जन्मेको साठी दिन नपुग्दै आमाको मृत्यु भएमा त्यस्तो पत्नीको मृत्यु हुने श्रमकिले आफू कार्यरत रोजगारदाताबाट शशु स्याहारको लागि पारश्रमिक सहति बाँकी अवधको बदिा लनि पाउनेछ । (७) कुनै पुरुष श्रमिकको श्रीमती सुत्केरी हुने भएमा नजिले पारश्रमिक सहति १५ दिन प्रसूत स्याहार बदिा पाउनेछ । ४६. जन्मदरता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने: नवजात शशिको मृत्यु भएकोमा बाहेक प्रसूतबदिामा बसेको महिला श्रमकिले तोकिए बमोजमिको जन्मदरता प्रमाणपत्रको प्रतलिपि रोजगारदाता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ४७. पारश्रमिक दिन नपर्ने: यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै महिला श्रमकिले प्रसूतबदिा अवधको पारश्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा रोजगारदाताले सो हदसम्म त्यस्तो बदिा अवधको लागि श्रमकिलाई यस परचिछेद बमोजमिको पारश्रमिक दनुिपर्ने छैन । ४८. करिया बदिा: (१) पति वा पत्नीको मृत्यु भई वा आफ्नो कूल धर्म अनुसार श्रमिक आफैले करिया बस्नु पर्ने भएमा वा विवाहित महिला श्रमकिले आफ्नो मातापति वा सासू ससुराको मृत्यु भई करिया बस्नु पर्ने भएमा तेहर दिन करिया बदिा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको करिया बदिामा बस्ने श्रमकिले पूरा पारश्रमिक पाउनेछ । ४९. बदिा सञ्चति हुने: (१) श्रमकिले घर बदिा नबबे दनिसम्म र बरिमी बदिा पैतालीस दनिसम्म सञ्चति गर्न सक्नेछ । (२) श्रमिक कुनै कारणले सेवामा नरहेमा वा नजिको मृत्यु भएमा वा नजिको सञ्चति घर बदिा र बरिमी बदिा बापत नजिले खाईपाई आएको पछिल्लो आधारभूत पारश्रमिकको दरले हुन आउने एकमुष्टी रकम नजि वा नजिको तोकिए बमोजमिको परिवारको सदस्यले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधभन्दा बढी बदिा सञ्चति हुने श्रमकिले प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो बढी अवधको बदिाको नजिको आधारभूत पारश्रमिकको दरले हुन आउने रकम पाउनेछ । ५०. वर्षको गणना: बदिा प्रयोजनको लागि वर्षको गणना गर्दा देहायको आधारमा गणना गर्नु पर्नेछ:- । (क) कानूनद्वारा नरिधारण भएकोमा सोही बमोजमि, । (ख) नयिमक नकियाले नरिधारण गरेकोमा सोही बमोजमि, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि नरिधारण नभएकोमा रोजगार समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि, र । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिए बमोजमि नरिधारण

नभएकोमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष बमोजमि । ५१. बढि अधिकार होइन: (१) यस परिच्छेद बमोजमि श्रमकिले पाउने बरिमी बढि, करिया बढि, प्रसूती बढि बाहेकका अन्य बढिहरु सहलयित मात्र हुन र अधिकारको रुपमा दाबी गर्न पाइने छैन । (२) श्रमकिले माग गरेको उपदफा (१) मा उल्लिखित बढि बाहेकका अन्य बढि रोजगारदाताले कार्यस्थलको कामको आवश्यकता अनुसार कारण जनाई अस्वीकृत गर्न, स्थगति गर्न, कट्टा गर्न वा स्वीकृत भएको बढिको समय परिवर्तन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१० । सञ्चय कोष, उपदान तथा बमि सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. सञ्चय कोष रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोष बापतको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमकिले काम प्रारम्भ गरेको दनिदेखि नै लागू हुने गरी नजिको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चय कोषको रकम रोजगारदाताले तोकिए बमोजमि हुने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ:- । (क) सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म, वा । (ख) सम्बन्धित रोजगारदाताको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानून लागू नभएसम्म । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चय कोष रकम जम्मा नहुने श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि सञ्चय कोष रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चय वा रोजगारदाताको जमिमामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिए बमोजमि सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चय कोष बापतको रकम कुनै कारणले उपदफा (२) वा (३) बमोजमि जम्मा गर्न नसकिने भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको दश प्रतिशत रकम थप गरी भुक्तानी दनि पर्नेछ । ५३. उपदान पाउने: (१) रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको आठ दशमलव तेत्तीस प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमकिले काम शुरु गरेको दनिदेखि नै लागू हुने गरी नजिको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो उपदानको रकम रोजगारदाताले तोकिए बमोजमि हुने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ:- । (क) सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म, वा । (ख) सम्बन्धित रोजगारदाताको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानून लागू नभएसम्म । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि उपदान दनि नपर्ने श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि उपदफा (१) बमोजमिको उपदान दनि पर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कानून बमोजमि स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चय वा रोजगारदाताको जमिमामा रहेको उपदान बापतको रकम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिए बमोजमि सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदान बापतको रकम कुनै कारणले उपदफा (२) वा (३) बमोजमि जम्मा गर्न नसकिने भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको आठ दशमलव तेत्तीस प्रतिशत रकम थप गरी श्रमिकलाई भुक्तानी दनि पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (७) । ५४. औषधि उपचार बमि गराउनु पर्ने: (१) रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बमि गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको बमि गर्दा लाग्ने बमि शुल्क रोजगारदाताले र श्रमकिले आधाआधा व्यहोरनु पर्नेछ । ५५. दुर्घटना बमि गराउनु पर्ने: (१) रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बमि गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बमिको सम्पूर्ण प्रमियम रकम रोजगारदाताले व्यहोरनु पर्नेछ । (३) दुर्घटनाबाट कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रुपले पूर्ण असक्षम भएमा नजिले उपदफा (१) बमोजमिको बमि रकमको शतप्रतिशत रकम त्यस्तो श्रमिक वा नजिको प्रचलित कानून बमोजमिको हकवालाले क्षतिपूर्ति बापत पाउनेछ । (४) दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग वा असक्षम भएमा तोकिए बमोजमि असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनेछ । ५६. रोजगारदाताले रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने: रोजगारदाताले यस परिच्छेद बमोजमि बमि नगरेको वा बमि गर्दा कुनै लापरबाही वा त्रुटि गरेको कारणबाट श्रमकिले वा नजिको आश्रित हकवालाले बमि रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो बमि बराबरको रकम रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिक वा आश्रित हकवालालाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ५७. सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजमि हुने: सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानून बमोजमि सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार बमि समेत सुविधा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने रोजगारदाता वा श्रमकिले योगदान गरेको हदसम्म यस परिच्छेद बमोजमि थप योगदान वा बमि गर्नु पर्ने छैन । परिच्छेद-११ । श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ५८. आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउन सक्ने: (१) मन्त्रालयले परिषदको सफारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूची प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोजगारदाताले श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउँदा व्यवसाय वा सेवाको मुख्य काममा बाहेक अन्य काममा लगाउनु पर्नेछ । (३) श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने, गराउने गरी कुनै किसिमको प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान वा पेश गर्दा वा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी

समझौता गर्दा आपूर्तगिरनि श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा यस ऐनमा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) वपिरीत हुने गरी आह्वान वा पेश भएको प्रस्ताव वा बोलपत्र वा भएको समझौता स्वतः रद्द हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य काम" भन्नाले व्यवसाय स्थापना गर्दा उल्लेख गरिएका काम र सोसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित काम समझनु पर्छ । ५९. इजाजतपत्र लनि पर्नेः (१) श्रमिक आपूर्तगिरन चाहने कम्पनीले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लनि पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "कम्पनी" भन्नाले कानून बमोजमि स्थापना भएको कम्पनी समझनु पर्छ । (२) इजाजतपत्र लनि चाहने कम्पनीले तोकिए बमोजमिको दस्तुर, वविरण तथा कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यालयमा तोकिएका ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ ।

तर एकभन्दा बढी कार्यालय रहेको क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्तगिरन चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र लनि तोकिए बमोजमिको दस्तुर, वविरण तथा कागजात संलग्न गरी वभिग समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा तोकिए बमोजमिको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी लई पन्ध्र दिनभित्र वभिग वा कार्यालयले त्यस्तो नविदकलाई श्रमिक आपूर्तगिरन पाउने गरी तोकिए बमोजमिको शर्त र ढाँचामा इजाजतपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि इजाजतपत्र जारी गर्दा त्यस्तो इजाजतपत्रमै श्रमिक आपूर्तसिम्बन्धी काम वा सेवा तथा कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर एउटै कम्पनीले दुईभन्दा बढी काम वा सेवाको लागि श्रमिक आपूर्तगिरन पाउने छैन । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रमिक आपूर्तसिम्बन्धी काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्रचलित कम्पनी कानून बमोजमि श्रमिक आपूर्तसिम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको संस्थापना गरी यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र लनि पर्नेछ । ६०. इजाजतपत्रवालाले वविरण बुझाउनु पर्नेः कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको इजाजतपत्रवालाले कार्यालय समक्ष र वभिगबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको इजाजतपत्रवालाले वभिग समक्ष हरेक वर्षको पौष मसान्तभित्र तोकिएको वविरण बुझाउनु पर्नेछ । ६१. श्रमिक आपूर्तकिर्ताको दायित्वः (१) श्रमिक आपूर्तकिर्ताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि तोकिएका शर्त वा नर्दिशेन वपिरीत हुने गरी काम कारबाही गर्न पाउने छैन । (२) श्रमिक आपूर्तकिर्ताले यस ऐन बमोजमिको रोजगारदाताको हैसियतमा आफूले आपूर्तगिरने श्रमिकलाई यस ऐन बमोजमि नर्दिशरण भएकोभन्दा कम नहुने गरी नयिमति रुपमा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) मुख्य रोजगारदाताले श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने उपाय तथा व्यवस्था वा बन्दोबस्त नगरेको सम्बन्धमा श्रमिक । आपूर्तकिर्ताले नयिमति रुपमा जानकारी लई बन्दोबस्त नगरेको पाइएमा तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्न सफिरसि गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सफिरसि मुख्य रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा श्रमिक आपूर्तकिर्ताले वभिग वा सम्बन्धित कार्यालयमा सोको जानकारी दनि पर्नेछ । ६२. इजाजतपत्रको खारेजी, नलिम्बन वा जरविनाः (१) देहायको अवस्थामा इजाजतपत्र जारी गर्ने वभिग वा कार्यालयले श्रमिक आपूर्तकिर्ताको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछः- । (क) श्रमिक आपूर्तकिर्ताले आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गर्न लखिति नविदन दिएमा, वा । (ख) श्रमिक आपूर्तकिर्ताले उपदफा (६) बमोजमि जरविना गर्दा समेत यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि तोकेका शर्त वा दिएको नर्दिशेन उल्लङ्घन गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित श्रमिक आपूर्तकिर्तालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दिनको मौका दनि पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र खारेज गर्ने नर्णय गरेको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र खारेज भएको श्रमिक आपूर्तकिर्ताको नेपाल सरकार वा कुनै श्रमिकप्रतिकुनै आर्थिक दायित्व देखिएमा इजाजतपत्र खारेज भएको कारणबाट त्यस्तो दायित्व वहन गर्नबाट उन्मुक्ति पाउने छैन । (५) कुनै श्रमिक आपूर्तकिर्ताले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएका शर्त तथा दिएको नर्दिशेन पालना नगरेमा वभिग वा कार्यालयले त्यस्तो श्रमिक आपूर्तकिर्ताको इजाजतपत्र तोकिए बमोजमि नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (६) कुनै श्रमिक आपूर्तकिर्ताले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएका शर्त तथा दिएको नर्दिशेन पालना नगरेमा वभिग वा कार्यालयले त्यस्तो श्रमिक आपूर्तकिर्ताको पहिलो पटकको लागि पिच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । ६३. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको भुक्तानीः (१) श्रमिक आपूर्तकिर्ताको इजाजतपत्र खारेज भएमा त्यस्तो श्रमिक आपूर्तकिर्ताले पन्ध्र दिनभित्र श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधिभित्र श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा बापतको रकम भुक्तानी नगरेमा इजाजतपत्र जारी गर्ने वभिग वा कार्यालयले श्रमिक आपूर्तकिर्ताले इजाजतपत्र लई जम्मा गरेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट त्यस्तो श्रमिकलाई नजिले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न नपुग भएमा दामासाहीले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । त्यसरी भुक्तानी गर्दा बाँकी पारिश्रमिक र सुविधाको हकमा श्रमिक आपूर्तकिर्ता संस्था खारेज वा वघिटन भएको भए प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । त्यस्तो संस्था खारेज वा वघिटन नभई अन्य काम कारबाही गरिरहेको भए कार्यालयले त्यस्तो संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न आदेश दिनेछ । ६४. मुख्य



रोजगारदाताको दायित्व: (१) मुख्य रोजगारदाताले इजाजतपत्र प्राप्त श्रमकि आपूर्तकिर्ता मार्फत श्रमकिलाई काममा लगाउँदा त्यस्तो आपूर्तकिर्तासँग गरेको सम्झौताको आधारमा लगाउनु पर्नेछ । (२) मुख्य रोजगारदाताले सम्झौता गर्नु अगावै श्रमकिलाई यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (३) मुख्य रोजगारदाताले श्रमकि आपूर्तकिर्ता मार्फत काममा लगाएका श्रमकिलाई श्रमकि आपूर्तकिर्ताले नयिमति रुपमा पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराए वा नगराएको सम्बन्धमा नयिमति जानकारी लनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि जानकारी लौंदा श्रमकि आपूर्तकिर्ताले श्रमकिलाई पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएमा त्यस्तो पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउन मुख्य रोजगारदाताले श्रमकि आपूर्तकिर्तालाई तत्कालै अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी वभिग वा कार्यालयलाई समेत दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि अनुरोध गर्दा समेत श्रमकिलाई पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराएमा मुख्य रोजगारदाताले सोको जानकारी वभिग वा कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएमा वा श्रमकि आपूर्तकिर्ताले श्रमकिलाई पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध नगराएको भन्ने जानकारी अन्य कुनै तरीकाबाट प्राप्त हुन आएमा वभिग वा कार्यालयले त्यस्तो श्रमकि आपूर्तकिर्ताले इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाका बखत राखेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट भुक्तानी गरी दनि सक्नेछ । (७) मुख्य रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागी कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने उपाय तथा व्यवस्था वा बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ । (८) श्रमकि आपूर्तकिर्ता र मुख्य रोजगारदाताबीच सम्झौता भइसकेपछि प्रचलति कानून बमोजमि श्रमकिलाई प्रदान गर्नुपर्ने पारिश्रमिक वा सुविधामा वृद्धिभएमा त्यस्तो वृद्धिभएको पारिश्रमिक वा सुविधा मुख्य रोजगारदाताले थप गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (९) मुख्य रोजगारदाता आफै संलग्न भई वा रोजगारदाताको तर्फबाट नजिको व्यवस्थापक वा संचालक वा परिवारका सदस्य संलग्न भई स्थापना भएको प्रतष्ठानबाट श्रमकि आपूर्तकिर्ता पाइने छैन । (१०) रोजगारदाताको दायित्व सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६५. नरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि दिएको नरिदेशन तथा तोकिएको शर्त बमोजमि श्रमकि आपूर्तकिर्ताले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयले नयिमति रुपमा नरीक्षण र अनुगमन गर्नु पर्नेछ । (२) स्थलगत नरीक्षण, अनुगमन वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै श्रमकि आपूर्तकिर्ताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा नजिलाई तोकिएको शर्त अनुरूप काम कारबाही गरेको नपाइएमा कार्यालयले श्रमकि आपूर्तकिर्तालाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको नरिदेशन पालन गर्नु सम्बन्धति श्रमकि आपूर्तकिर्ताको कर्तव्य हुनेछ । ६६. मुख्य रोजगारदाताको श्रमकि माननि: मुख्य रोजगारदाताले यस ऐन बमोजमि श्रमकि आपूर्तकिर्ताले इजाजतपत्र नलएको व्यक्ती वा कम्पनी मार्फत वा यस ऐनमा उल्लिखित प्रावधान विपरीत श्रमकि आपूर्तकिर्ता काममा लगाएमा त्यस्तो श्रमकि मुख्य रोजगारदाताको श्रमकि माननिछ । ६७. श्रमकिबाट शुल्क लनि नपाउने: श्रमकि आपूर्तकिर्ताले आफूले आपूर्तकिर्ताको श्रमकिबाट कुनै कसिमिको शुल्क वा कमशिन लनि पाउने छैन । परिच्छेद-१२ । व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था ।

६८. सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिबनाउनु पर्ने: (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि दिएको नरिदेशनको अधीनमा रही रोजगारदाताले कार्यस्थलमा श्रमकि तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिबनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनाइएको नीति कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) रोजगारदाताले बनाउने सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि रोजगारदाताले बनाएको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको पालना भए नभएको सम्बन्धमा कार्यालयले नयिमति रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ । ६९. श्रमकिप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य: (१) व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमकिप्रति दिहाय बमोजमिको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षति वातावरण बनाउने, । (ख) कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थ वा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) श्रमकिलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालमि प्रदान गर्ने, । (घ) श्रमकिलाई उपकरण वा कामसँग सम्बन्धति रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालमि र जानकारी उपयुक्त भाषामा दनि, । (ङ) कार्यस्थलमा सुरक्षति रुपमा प्रवेश गर्ने तथा नसिकने समुचित व्यवस्था गर्ने । (च) श्रमकिलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तितगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने । (छ) तोकिए बमोजमि अन्य व्यवस्था गर्ने । (२) श्रमकिलाई सुरक्षा सम्बन्धी कुनै सुविधा वा उपकरण दाने बापत रोजगारदाताले श्रमकिबाट कुनै शुल्क वा दस्तुर लनि पाउने छैन । ७०. गैरश्रमकि प्रति रोजगारदाताको कर्तव्य: (१) रोजगारदाताले कार्यस्थलमा आउने र जाने वा कार्यस्थल भएर हडिने गैरश्रमिकको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यस्थलको कुनै कार्य प्रक्रियाबाट कसैको सुरक्षा वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा खतरा पुग्न सक्ने भए सो सम्बन्धमा रोजगारदाताले सङ्केत दनि, राख्ने वा जानकारी दनि व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) रासायनिक पदार्थ प्रयोग वा उत्पादन गर्ने प्रतष्ठानले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा नसिकने रासायनिक

पदार्थ वा ग्याँस वा अन्य कुनै कुराले स्थानीय जीवननु, मानसि तथा वातावरणमा प्रतकिल प्रभाव नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । ७१. जमिमेवार व्यक्तिको कर्तव्यः कुनै कार्यस्थल, उपकरण, वस्तु वा पदार्थ सम्बन्धति कामको लागिसुरक्षति तथा स्वस्थ भए वा नभएको कुरा सुनिश्चिति गर्ने कर्तव्य जमिमेवार व्यक्तिको हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि "जमिमेवार व्यक्ती" भन्नाले कार्यस्थल, उपकरण, वस्तु वा पदार्थमाथि स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको व्यक्ती सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यस्थल प्रमुख, उपकरण, वस्तु वा पदार्थको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको रहेछ । भने त्यस्तो सम्झौताबाट स्वामित्व वा नयिन्त्रण कायम हुने व्यक्ती वा संस्था समेतलाई जनाउँछ । ७२. उत्पादकर्ता, आयातकर्ता र आपूर्तकिर्ताको कर्तव्यः (१) कार्यस्थलमा प्रयोग गरि कुनै उपकरण, वस्तु वा पदार्थको उत्पादकर्ता, आयातकर्ता वा आपूर्तकिर्ताको कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले कार्यस्थलमा सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएको उपकरण, वस्तु वा पदार्थको उत्पादन, आयात तथा आपूर्ति गर्ने, । (ख) त्यस्तो उपकरण, वस्तु वा पदार्थबाट कार्यस्थलमा सम्बद्ध व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतकिल असर नपर्ने गरी उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन वा प्रयोग गर्ने वधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, । (ग) त्यस्तो उपकरण, वस्तु वा पदार्थको प्रयोगबाट सुरक्षा वा स्वास्थ्यमा प्रतकिल असर पुर्खाउन सक्ने खतरा पत्ता लगाउने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमि पत्ता लागेको खतरा हटाउन वा घटाउन आवश्यक अनुसन्धान, प्रयोग वा परीक्षण गर्ने, । तर अरु कसैबाट त्यस सम्बन्धमा पहिले नै गरेको कुनै अनुसन्धान, प्रयोग वा परीक्षणको परिणाममा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि आधार देखिएमा त्यस्तो अनुसन्धान, प्रयोग वा परीक्षणलाई मान्यता दिनु सकिन्छ । (ङ) कार्यस्थलमा सञ्चालन तथा प्रयोग हुने उपकरण, वस्तु वा पदार्थको सञ्चालन तथा प्रयोग गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले अपनाउनु पर्ने आवश्यक कुराहरूको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकारी गराउन दिगदर्शन तयार गर्ने । (२) कार्यस्थलमा प्रयोग हुने उपकरण निर्माण वा जडान गर्ने व्यक्ती तथा संस्थाले त्यसरी निर्माण वा जडान गरिएको उपकरण उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गरेमा त्यसबाट कसैको सुरक्षा वा स्वास्थ्यमा प्रतकिल असर नपर्ने कुराको लखिति प्रतविदन रोजगारदातालाई दिनु पर्नेछ । (३) कुनै उपकरण, वस्तु वा पदार्थ उपलब्ध गराउने उत्पादकर्ता वा आपूर्तकिर्ताले उपकरण, वस्तु वा पदार्थको प्रयोगको सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको जानकारी वा सल्लाह अनुरूप त्यस्तो उपकरण, वस्तु वा पदार्थ प्रयोग नगरेमा यस दफाको प्रयोजनका लागि त्यस्तो उपकरण वा पदार्थ उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गरेको मानिने छैन । (४) कार्यस्थलमा प्रयोग हुने कुनै रासायनिक पदार्थको उत्पादक, आयातकर्ता वा आपूर्तकिर्ताले सो पदार्थको सम्बन्धमा रासायनिक सुरक्षा तथा याङ्कपत्र (केमिकल सेफ्टी डाटा सीट) लगायत तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७३. श्रमिकको कर्तव्यः व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा श्रमिकको कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कार्यस्थलमा जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतकिल असर पर्ने वा खतरा पुग्न सक्ने कुनै कार्य नगर्ने, ।

(ख) यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै कर्तव्य पूरा गर्न गराउन रोजगारदाता तथा सम्बन्धति व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ग) कार्यस्थलमा सञ्चालन तथा प्रयोग हुने उपकरण, वस्तु वा पदार्थको सञ्चालन तथा प्रयोग सुरक्षति तथा होसियारीपूर्वक सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न तयार गरिएको दिगदर्शन, सल्लाह तथा अन्य कुराको सम्बन्धमा जानकारी हासलि गर्ने, । (घ) कार्यस्थल, उपकरण, वस्तु वा पदार्थ सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न तयार पारिएको दिगदर्शन जानकारी तथा सल्लाह बमोजमि त्यस्तो कार्यस्थल, उपकरण वा पदार्थ सुरक्षति तथा होसियारीपूर्वक सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने, । (ङ) रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको व्यक्तीगत सुरक्षा साधनको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने । ७४. सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नेः (१) बीस वा सोभन्दा बढी श्रमिक काम गर्ने प्रतष्ठानमा रोजगारदाताले श्रमिकको समेत प्रतनिधित्व हुने गरी तोकिए बमोजमिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि श्रमिक आपूर्तकिर्ता मार्फत काममा लगाइएका श्रमिकलाई समेत गणना गरिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठित सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कार्यस्थलमा गर्नु पर्ने सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध र त्यस्तो प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउन रोजगारदातालाई नयिमति रुपमा परामर्श दिनु, । (ख) कार्यस्थलमा प्रबन्ध गरिएको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो प्रबन्धलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन रोजगारदाताको ध्यान आकृष्ट गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि ध्यान आकृष्ट गर्दा काम नगरेमा सोको जानकारी कार्यालयलाई दिनु, । (घ) दफा ६८ बमोजमि बनाइएको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिको अन्य कार्य गर्ने । ७५. कारबाहीबाट बचाउः देहायको कुनै कार्य गरेको कारणले मात्र रोजगारदाताले कुनै श्रमिकलाई अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्न पाउने छैनः- । (क) सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध नगरेको सम्बन्धमा रोजगारदाता विरुद्ध जानकारी, सूचना वा उजुरी दिएको वा दिनु सहयोग गरेको, । (ख) दफा ७४ बमोजमिको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समितिको हैसियतमा कुनै काम गरेको, वा । (ग) सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा तत्काल खतरा परेको कारणबाट दफा ७६ वा ७७ बमोजमि काम बन्द गरेको । ७६. तत्काल खतरा भएमा काम बन्द गर्नेः (१) कुनै काम तत्काल बन्द नगरे त्यस्तो काम गर्ने श्रमिक वा अरु कसैलाई शारीरिक चोटपटक लाग्ने वा खतरा पुग्ने वा नजिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा कुनै उपकरण,

वस्तु वा पदार्थको अनपेक्षित क्षति वा हानी नोक्सानी हुने अवस्था भएमा त्यस्तो काममा संलग्न श्रमकिले सोको जानकारी रोजगारदाता वा दफा ७१ बमोजमिको जमिमेवार व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएपछि रोजगारदाता वा जमिमेवार व्यक्तिले सो सम्बन्धमा तत्काल उचित निर्देशन दनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी दनि रोजगारदाता वा जमिमेवार व्यक्तितत्काल उपलब्ध नभएमा श्रमकि आफैले त्यस्तो काम बन्द गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि काम बन्द गरेकोमा त्यसरी काम बन्द गर्ने श्रमकिले सोको जानकारी तत्काल छुट्टी साधनद्वारा रोजगारदाता तथा जमिमेवार व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएपछि रोजगारदाता वा जमिमेवार व्यक्तिले सो सम्बन्धमा तत्काल जाँचबुझ गरी सोबाट सर्जित खतरा नविवरण वा न्यूनीकरण गर्नु पर्नेछ । (६) कुनै काम बन्द गर्नु पर्ने गरी तत्काल कुनै खतरा उत्पन्न भए वा नभएको तथा खतरा नविवरण वा न्यूनीकरण गर्न गरिएको व्यवस्था पर्याप्त भए वा नभएको सम्बन्धमा श्रमकि र रोजगारदाताबीच कुनै विवाद भएमा त्यस्तो विवादको छनौफानोको लागि कुनै पक्षले कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि नविदन परेमा कार्यालयले सो सम्बन्धमा छानविन गरी दुवै पक्षको कुरा सुनी आवश्यक भए प्रमाण समेत बुझी त्यस्तो विवादको छनौफानो गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि कार्यालयले विवाद छनौफानो गरिएको नरिणय अन्तमि हुनेछ र त्यस्तो नरिणय रोजगारदाता तथा श्रमकि दुवै पक्षले मान्नु पर्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदातालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने, दुःख दनि वा रसिइबी साध्ने उद्देश्यले काम बन्द गर्न पाइने छैन । (१०) यस दफा बमोजमि काम बन्द भएको समयमा श्रमकिलाई नजिको सेवा शर्तको अधनिमा रही रोजगारदाताले अन्य काममा लगाउन सक्नेछ । ७७. काम रोकन निर्देशन दनि: (१) नरीक्षण वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै प्रतष्ठानको कार्यस्थलमा श्रमकि वा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा तत्काल खतरा उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने आधार देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो कार्यस्थलमा तत्काल काम रोकन रोजगारदातालाई निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्देशन दँदा खतरा उत्पन्न भएको कारण र आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि निर्देशन दँदा कार्यालयले कार्यस्थलमा रहेको कुनै उपकरण सञ्चालन वा प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने देखिएमा त्यस्तो उपकरण प्रयोग नगर्न आदेश दनि सक्नेछ र त्यसरी आदेश दँदा सो उपकरण वा त्यसको कुनै भागमा सलिबन्दी वा टाँचा समेत लगाउन सक्नेछ । (४) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि काम रोकन निर्देशन दिएकोमा रोजगारदाताले तत्काल काम रोकनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि कार्यालयले दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा चर्चित नबुझ्ने रोजगारदाताले त्यस्तो निर्देशन पाएको सात दिनभित्र विभाग समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि परेको नविदन उपर विभागले पन्ध्र दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अवधमा काम गर्न पाइने छैन । तर सो अवधमा व्यक्तिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा तत्काल खतरा उत्पन्न नभएको जानकारी कार्यालयले दिएकोमा काम सुरु गर्न सकिनेछ । ७८. व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) देहायका विषयसँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रतष्ठानले पालना गर्नु पर्ने सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ: -

(क) आँखा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था, । (ख) रासायनिक पदार्थबाट बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था, । (ग) प्रेसर प्लान्टको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, । (घ) मेसिनको छेक्वार सम्बन्धी व्यवस्था, । (ङ) भारी उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था, । (च) अन्य आवश्यक व्यवस्था । (२) प्रेसर प्लान्ट तथा बोइलर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) प्रतष्ठान स्थापनाको जानकारी तथा अन्य व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७९. सूचना दनि: कार्यस्थलमा कुनै दुर्घटना भएमा वा दुर्घटनाबाट कसैलाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेमा रोजगारदाताले सोको जानकारी कार्यालयमा तुरुन्त दनु पर्नेछ । ८०. सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने: (१) रोजगारदाताले कार्यस्थलमा सङ्क्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) कुनै श्रमकिलाई सङ्क्रामक रोग लागी उपचार गराउनु परेमा उपचारको अवधिभर काममा आउन नजिलाई रोक लगाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उपचार गराउनको लागि त्यस्तो श्रमकिको बरिमी बढि अपुग भएमा अन्य बढिमा समायोजन गर्न वा विशेष वेतलबी बढिमा बस्न श्रमकिलाई रोजगारदाताले निर्देशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित श्रमकिको कर्तव्य हुनेछ । ८१. सरल काममा लगाउनु पर्ने: (१) कुनै महिला श्रमकि गर्भवती भएमा नजिले स्वास्थ्य परीक्षण गराएको नसिसासमेत संलग्न गरी सोको जानकारी रोजगारदातालाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएमा रोजगारदाताले गर्भवती श्रमकि महिलालाई सामान्यतया नजिको स्वास्थ्यमा प्रतष्ठान असार नपर्ने गरी काममा लगाउनु पर्नेछ । ८२. व्यवसायजन्य रोगको उपचार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) कुनै प्रतष्ठानको काम गर्दा कुनै श्रमकिलाई तोकिए बमोजमिको कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेमा सो प्रतष्ठानले त्यस्तो रोगको उपचारको लागि तोकिए बमोजमिको उपचार खर्च तथा त्यस्तो रोगको उपचार हुन नसक्ने भएमा तोकिए बमोजमिको क्षतिपूर्तरिकम श्रमकिलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमकिले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तरिकम पाउने भएमा प्रतष्ठानले उपदफा (१) बमोजमिको उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तरिकम दनु पर्ने छैन । ८३. निर्देशन दनि सक्ने: (१) रोजगारदाताले सुरक्षा तथा

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध गरे वा नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयले आवधिक वा आकस्मिक रूपमा नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्दा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध गरेको नपाइएमा सोको प्रबन्ध गर्न कार्यालयले समयावधितोकी सम्बन्धति रोजगारदातालाई नरिदेशन दनु पर्नेछ ।

तर तत्काल त्यस्तो प्रबन्ध नगरेमा श्रमिक वा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा खतरा हुने वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी तत्कालै त्यस्तो प्रबन्ध गर्न नरिदेशन दनु पर्नेछ । (३) कार्यालयले कार्यस्थलमा भएको दुर्घटना, व्यवसायजन्य रोग वा श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धमा रोजगारदातालाई आवश्यक सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन नरिदेशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि दिएको नरिदेशन पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धति रोजगारदाताको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-१३ । विशेष प्रकृतिको उद्योग वा सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ८४. चिया बगानका श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) चिया बगानका श्रमिकप्रति रोजगारदाताको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) चिया बगान नजिकि बसोबास नभएका चिया बगानका श्रमिक तथा नजिका आश्रति परिवारलाई चिया बगानभित्र उपयुक्त आवासको प्रबन्ध गर्ने, । (ख) चिया बगानका श्रमिक तथा नजिका आश्रति परिवारका सदस्यलाई सानातनि चोटपटकको नःशुल्क प्राथमिक उपचार गर्ने र सोको लागितालिमिप्राप्त व्यक्त सहित स्वास्थ्योपचार सामग्रीको प्रबन्ध गर्ने, । (ग) चिया बगान नजिकि बजार सुविधा नभएमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सरल तरकिबाट उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) चिया बगानका श्रमिक तथा नजिका आश्रति परिवारका सदस्यको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद तथा मनोरञ्जनको समुचित व्यवस्था मिलाउने । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) "चिया बगान" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको चिया बगान समूहनु पर्छ र सो शब्दले चिया बगानभित्र स्थापना भएको कारखाना, अन्य भौतिक पूर्वाधार तथा सोको परिसर समेतलाई जनाउँछ । (२) "चिया बगानका श्रमिक" भन्नाले चिया बगानको जग्गामा खन्ने, जोत्ने, सम्म्याउने, झोर्ने, छर्ने, रोप्ने, गोड्ने, काट्ने, टप्पिने, उखेलने वा त्यस्तै अन्य काम गर्ने श्रमिक समूहनु पर्छ र सो शब्दले चिया प्रशोधन गर्ने तथा चिया बगानको अन्य कुनै काममा संलग्न श्रमिक समेतलाई जनाउँछ । (३) "आश्रति परिवार" भन्नाले चिया बगानका श्रमिकसँगै बस्ने तथा नजिले पालन पोषण गर्नु पर्ने नजिको परिवार समूहनु पर्छ । (२) चिया बगानको कुनै काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाताबीच समझौता गर्न यो दफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ८५. निर्माण श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) निर्माण श्रमिकप्रति रोजगारदाताको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने औजार, उपकरण तथा सामग्री प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने, । (ख) निर्माण कार्यस्थल नजिकि बसोबास नभएका श्रमिकलाई अस्थायी बासस्थान र शुद्ध पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने तथा आवश्यक खाद्य सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, । (ग) निर्माण कार्यस्थलमा उपयुक्त सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- ।

(१) "निर्माण कार्य" भन्नाले भवन, सडक, पुल, नहर, सुरङ, आन्तरिक वा अन्तरदेशीय जलमार्ग, रेलमार्ग, निर्माण कार्य वा वदियुतगृह, दूरसञ्चार, टेलिफोन वा टेलिग्राफिक संरचना र यस्तै अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य समूहनु पर्छ र सो शब्दले सो संरचनामा यन्त्र, औजार वा उपकरण जडान गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (२) "निर्माण श्रमिक" भन्नाले निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिक समूहनु पर्छ । (२) निर्माण कार्यको जमिमा वा ठेक्का लनि व्यक्त वा संस्था यस ऐनको प्रयोजनको लागि रोजगारदाता माननिछ । (३) निर्माण श्रमिकको लागि पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको दररेट निर्धारण गर्दा सम्बन्धति तहको ट्रेड युनियन र निर्माण व्यवसायी सङ्घको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ । (४) निर्माण श्रमिकसँग सम्बन्धति अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८६. यातायात श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यातायात श्रमिकप्रति रोजगारदाताको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) लामो दुरी (लडरुट) मा यातु ओसारपसार गर्ने सवारी साधन आलोपालो गरी चलाउन कम्तीमा दुई जना चालकको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्ने, । (ख) लामो दूरीमा चलने सवारी साधनको चालकलाई गन्तव्य स्थानमा पुगनुअघि ठाउँ ठाउँमा आराम गर्ने व्यवस्था गर्ने, । (ग) दनिको आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको यातायात श्रमिकलाई बढी समय काम गरे बापत नजिले पाउने पारिश्रमिकको डेढीका दरले पारिश्रमिक दनि, । तर यातायात श्रमिकलाई ट्रपि भत्ता, खुराकी भत्ता वा अन्य यस्तै भत्ता दिने भएमा नजिले रोजे बमोजमि त्यस्तो भत्ता वा डेढी रकममध्ये कुनै एउटा मात्र पाउनेछ । (घ) गन्तव्य स्थानमा नपुग्दै सवारी साधन बगिरिएर नचल्ने भएमा वा कुनै कारणले एकै स्थानमा रोकी राख्नु परेमा श्रमिकलाई सवारी साधन चालू रहेको अवस्थामा पाउने गरेको भत्ताको पचास प्रतिशत भत्ता दनु पर्नेछ । (ङ) सवारी साधनमा प्राथमिक उपचारको लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्योपचार सामग्री राख्ने । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) "लामो दुरी" भन्नाले कानून बमोजमि निर्धारण भएको लामो बाटो (लडरुट) समूहनु पर्छ । (२) "यातायातको काम" भन्नाले यान्त्रिक साधनको माध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म मानसि, जीवजन्तु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने काम समूहनु पर्छ । (३) "यातायात श्रमिक" भन्नाले यातायातको काममा संलग्न श्रमिक समूहनु पर्छ । (२) सवारी साधन चलाउने यातायात श्रमिकले सवारी साधन चलाउनु भन्दा कम्तीमा बाह्र घण्टाअघिदिखि गन्तव्य स्थानमा नपुग्जेल मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (२) विपरीत काम गर्ने श्रमिकलाई खराब आचरण गरेको मानी

सम्बन्धति रोजगारदाताले सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी सेवाबाट हटाउनुअघित्यस्तो श्रमकिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दनुि पर्नेछ ।

(४) रोजगारदाताले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सवारी साधन बकिरी गरी वा अन्य कारणबाट स्वामित्व परिवर्तन भएको कारण सवारी साधनमा कार्यरत श्रमकिलाई सेवाबाट हटाउन चाहेमा अवकाश बापत दनुि पर्ने सुवधि दएि रोजगार सम्बन्ध अन्त्य गर्न सक्नेछ । तर यो व्यवस्था सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रतष्ठिठानको हकमा लागू हुने छैन । ८७. पर्यटनसँग सम्बन्धति श्रमकि सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) पर्यटनसँग सम्बन्धति श्रमकिप्रति रोजगारदाताको दायतिव देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) श्रमकिलाई कार्यस्थलमा पठाउँदा पर्याप्त मात्रामा प्रथमकि उपचारका लागि औषधि र स्वास्थ्योपचारका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, । (ख) श्रमकि सङ्कट गम्भीर स्वास्थ्य समस्या वा दुर्घटनामा परेमा अवलिम्ब उद्धार कार्य गर्ने, गराउने । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखति श्रमकि कार्यस्थलमा जाँदा फलिङ भत्ता, खुराकी भत्ता वा यस्तै अन्य भत्ता वा अतरिक्ति समय काम गरेबापत डेढी पारिश्रमकिमध्ये नजिले रोजेको कुनै एउटा सुवधि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहकि सम्झौता बमोजमि लडिएको सेवा शुल्क रकम तोकएि बमोजमि वतिरण गर्नु पर्नेछ । ८८. घरेलु श्रमकि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) घरेलु श्रमकिका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै न्यूनतम पारिश्रमकि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरेलु श्रमकिको सार्वजनकि बदिा, साप्ताहकि बदिा र त्यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । (३) घरेलु श्रमकिलाई रोजगारदाताले घरमै खान बस्नको व्यवस्था गरेको वा अध्ययनमा सहयोग गरेको रहेछ भने सो बापतको रकम रोजगारदाताले पारिश्रमकिबाट कटाउन सक्नेछ । (४) रोजगारदाताले घरेलु श्रमकिलाई नजिको संस्कृति, कुल धर्म, परम्परा अनुसारको चाडपर्व मान्न दनुि पर्नेछ । ८९. मौसमी प्रतष्ठिठान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मौसमी प्रतष्ठिठान बेमौसममा बन्द भएमा त्यस्तो प्रतष्ठिठानमा काम गर्ने श्रमकिलाई प्रतष्ठिठान बन्द भएको अवधभिर जगेडामा राखनिछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "मौसमी प्रतष्ठिठान" भन्नाले कुनै खास मौसममा मात्र सञ्चालन गर्न सकनि प्रतष्ठिठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एक वर्षमा एकसय असी दिनभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नसकनि प्रतष्ठिठान समेतलाई जनाउँछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाताले नियमति रोजगारीमा रहेको श्रमकिलाई मौसमी प्रतष्ठिठान बन्द रहेको बेमौसमको अवधभिर नजिले पाउने पारिश्रमिकको पच्चीस प्रतिशत बराबरको रकम पारिश्रमकि दनुि पर्नेछ । (३) कुनै प्रतष्ठिठान मौसमी प्रतष्ठिठान हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सोको निर्णय कार्यालयले गर्नेछ ।

९०. वदिशमा दर्ता भई नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतष्ठिठान सम्बन्धी व्यवस्था: नेपालमा कुनै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, कुनै वस्तु बकिरी गर्ने वा अन्य कुनै पनिकाममा संलग्न कुनै वदिशी प्रतष्ठिठानले सो प्रतष्ठिठानको नेपालस्थति प्रतिनिधि वा श्रमकिसँग भएको रोजगार सम्झौताको उल्लंघन गरेमा त्यस्तो प्रतिनिधि वा श्रमकिले यस ऐन बमोजमि कार्यालय वा श्रम अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१४ । उचति श्रम अभ्यास सम्बन्धी व्यवस्था । ९१. उचति श्रम अभ्यासको पालना गर्नु पर्ने: रोजगारदाता, प्रतष्ठिठान र ट्रेड युनियनले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा एक अर्काप्रति व्यवहार गर्दा उचति श्रम अभ्यासको पालना गर्नु पर्नेछ । ९२. अनुचति श्रम अभ्यास गरेको माननि: (१) रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनले उपदफा (२) वा (३) बमोजमिको अनुचति श्रम अभ्यास गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) रोजगारदाताले देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुचति श्रम अभ्यास गरेको माननिछ:- । (क) श्रम सम्बन्धी कानून पालना नगर्ने वा नगराउने कार्य गरेमा, । (ख) श्रम सम्बन्धी कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नमा बन्देज लगाएमा, । (ग) कुनै श्रमकिलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले जानाजानी झुटो प्रमाण सजिना गरेमा, । (घ) श्रमकिलाई जानाजानी दुःख वा हैरानी दनि उद्देश्यले मात्र कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) ट्रेड युनियनको गठन, सञ्चालन र त्यसको प्रशासनकि कार्यमा हस्तक्षेप गरे वा गराएमा, । (च) अवैध घोषति गरेको तालाबन्दी जारी राखेमा, । (छ) श्रमकिलाई कुटपटि वा हातपात गरे गराएमा, । (ज) श्रमकिहरुबीच बैमनस्यता वा मनमुटाव ल्याउने उद्देश्यले श्रमकिलाई भड्काएमा वा उत्तेजति गराएमा । (३) ट्रेड युनियनले देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुचति श्रम अभ्यास गरेको माननिछ:- । (क) श्रमकिलाई कुनै युनियनको सदस्य बन्न वा नबन्न दबाब वा धम्की दनि, । (ख) जबर्जस्ती चन्दा वा सहयोग उठाउने, । (ग) कार्यस्थलमा बाहेक रोजगारदाताको नजिी नविास वा रोजगारदाताको अर्को प्रतष्ठिठानमा धरना दनि वा घेराउ गर्ने, गराउने, । (घ) आफ्नो माग पूरा गराउनको लागि रोजगारदाता, नजिको प्रतिनिधि वा श्रमकिलाई कुटपटि गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्ने, गराउने, । (ङ) जानाजानी रोजगारदाताको सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने कुनै कार्य गर्ने । परिच्छेद-१५ । नरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ९३. कार्यालय तथा नरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन तथा प्रचलति श्रम सम्बन्धी नेपाल कानूनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कार्यालयहरूको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका कार्यालयको कार्यक्षेत्रभतिर पर्ने जिल्लाहरू मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै क्षेत्रको लागि आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी नरीक्षक नयुक्ति गर्न सक्नेछ । ९४. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) यस ऐन बमोजमि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमकि, भत्ता वा सामूहकि सम्झौता बमोजमि पाउनुपर्ने सुवधि तथा प्रचलति नेपाल कानूनले श्रमकि तथा रोजगारदातालाई प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (ख) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको

प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नयिमति रुपमा अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) यो ऐन तथा श्रम सम्बन्धी प्रचलित अन्य कानून बमोजिम बनेको मापदण्ड तथा आचारसंहिता सम्बन्धी तालिम दिने तथा सो मापदण्ड तथा आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नयिमति रुपमा अनुगमन गर्ने, । (घ) श्रमकि तथा रोजगारदातालाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्नको लागि प्रावधिक सहयोग मागेमा आवश्यक प्रावधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, । (ङ) रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड वा कर्मचारी वनियमावली वा अन्य आवश्यक सम्बद्ध कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने, । (च) रोजगारदाता र श्रमकिबीच भएको सामूहिक सम्झौता तथा मध्यस्थले गरेको न्तिणय कार्यान्वयन गर्ने, । (छ) बालबालकिलाई काममा लगाए नलगाएको सम्बन्धमा नरीक्षण गरी काममा लगाएको देखिएमा तत्काल उद्धार गर्ने र त्यस्तो रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने, । (ज) प्रतष्ठितान तथा कार्यस्थलमा परिच्छेद-१२ बमोजिमको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था रोजगारदाताले कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा नरीक्षण गर्ने, । (झ) कार्यस्थलमा जडति यन्त्र, औजार, उपकरण वा वस्तु वा पदार्थको अवलोकन वा नरीक्षण गर्ने र त्यस्तो यन्त्र, औजार, उपकरण, वस्तु वा । पदार्थ निर्धारितस्तरको भए नभएको जाँच गर्ने र परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सोको नमूना सङ्कलन गर्ने, । (ञ) प्रतष्ठितान वा कार्यस्थलको आवधिक वा आकस्मिक रुपमा नरीक्षण गर्ने वा गराउने, । (ट) प्रतष्ठितान वा कार्यस्थलमा रहेको वद्वितीय अभिलेख लगायत कुनै रजिष्ट्रार, लेखित, कागजात उपलब्ध गराउन सम्बन्धित प्रतष्ठितान वा प्रतष्ठितानका पदाधिकारीलाई आदेश दिने र उपलब्ध नगराएमा त्यस्तो प्रतष्ठितान वा कार्यस्थलमा प्रवेश गरी सक्कल रजिष्ट्रार, लेखित वा कागजात वा सोको प्रतलिपि भर्पाई गरी आफ्नो नयिन्त्रणमा लने, । (ठ) रोजगारदाता, प्रतष्ठितानको व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमकि वा अन्य श्रमकिबाट आवश्यक वषियमा सूचना वा जानकारी लने, । (ड) आवश्यक देखिएमा रोजगारदाता, प्रतष्ठितानको व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमकि वा अन्य श्रमकिलाई कार्यालयमा उपस्थिति गराई बयान लने, । (ढ) कार्यस्थल वा प्रतष्ठितानको नरीक्षण गर्दा वा अन्य कुनै स्रोतबाट रोजगारदाता वा श्रमकि वा ट्रेड युनियनले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कार्य गरेको जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्य तत्काल सच्याउन आवश्यक निर्देशन दिने, ।

(ण) कार्यालयमा प्राप्त नविदन वा कागजात वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरूको अभिलेख राख्ने, त्यसरी प्राप्त नविदन तथा कागजात दर्ताको नसिसा प्रदान गर्ने, कार्यालयबाट भएका न्तिणय, आदेश तथा मेलमलिपको अभिलेख राख्ने वा कुनै पनिकागजातको नक्कल माग्नेलाई प्रमाणति गरी नक्कल उपलब्ध गराउने, । (त) यस ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कार्यालयले गर्ने भनएका अन्य काम गर्ने, वा । (थ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । (२) कार्यालयले यो दफा बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी वा अन्य कुनै नकियको सहयोग लने आवश्यक देखिएमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासन, प्रहरी वा सम्बन्धित नकियमा अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा सम्बन्धित नकियको कर्तव्य हुनेछ । ९५. नरीक्षणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यालयको तर्फबाट सम्पादन गरने काम तथा कर्तव्यको पालना र अधिकारको प्रयोग नरीक्षक तथा मातहतका कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन वा अन्य कानूनमा कुनै काम व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नरीक्षकले नै गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा त्यस्तो कार्य वा कारखानाको मेसनिरी तथा औजारको नरीक्षण, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय तथा अन्य प्रावधिक कार्य गर्ने अधिकार कार्यालयको तर्फबाट व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नरीक्षकलाई हुनेछ । तर कुनै कार्यालयमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नरीक्षक नभएमा अर्को कार्यालयमा कार्यरत व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नरीक्षकलाई वा सम्बन्धित वषियमा जानकारी प्रावधिकलाई समेत कार्यालयले नरीक्षणको काममा लगाउन र सो बमोजिम श्रम नरीक्षकले कार्यालयको तर्फबाट काम गर्न यस उपदफामा लेखिएको कुराले बाधा पुर्याएको मानने छैन । ९६. नरीक्षक वा कर्मचारीको दायित्व: (१) दफा ९५ बमोजिम प्रतष्ठितान वा कार्यस्थल नरीक्षण गर्न खटिएको नरीक्षक वा कर्मचारीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठितान वा कार्यस्थलमा प्रवेश गर्दा आफ्नो परिचयपत्र देखाएर मात्र प्रवेश गर्ने, । (ख) कुनै रजिष्ट्रार, कागजात वा अभिलेख वा सामान आफ्नो नयिन्त्रणमा लँदा सो बुझलिएको लेखित भर्पाई दिने, । (ग) उजुरीकर्ताले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्दिने अनुरोध गरेमा नजिको पहिचान गोप्य राख्दिने, । (घ) प्रतष्ठितान वा कार्यस्थलको काममा बाधा नपर्ने गरी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्ने, र । (ङ) नरीक्षण गर्दा प्राप्त गरेको सूचना वा जानकारी वा तथ्याङ्क कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्ने ।

(२) प्रतष्ठितान वा कार्यस्थल नरीक्षण गर्न खटिएको नरीक्षक वा कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको कर्तव्य पालना नगरेमा, अशोभनीय वा पदीय कर्तव्य विपरीतको कुनै काम गरेमा वा बदनयितपूर्वक कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सोको जानकारी कार्यालय मार्फत अख्तियारवाला समक्ष दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नरीक्षक वा कर्मचारीलाई आवश्यक छानबनि गर्दा दोषी पाइएमा अख्तियारवालाले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गर्न सक्नेछ । ९७. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने: प्रतष्ठितान वा कार्यस्थल नरीक्षणको लागि खटिएको नरीक्षक वा कुनै कर्मचारीलाई नरीक्षणको क्रममा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाता, श्रमकि तथा ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुनेछ । ९८. प्रतविदन पेश गर्नु

परने: नरीक्षक वा कर्मचारीले यस परचिछेद बमोजमि प्रतष्ठान वा कार्यस्थलको नरीक्षण समाप्त गरेको मतिलि अन्यथा नरिदेशन नभएमा बाहेक पन्ध्र दनिभतिर तोकएि बमोजमिको वविरण खुलाई कार्यालय समक्ष प्रतविदन दनि परनेछ । १९. कार्यालयले नरिदेशन दनि सक्ने: (१) दफा १८ बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरी कुनै प्रतष्ठान वा कार्यस्थल वा शर्मकि वा ट्रेड युनयिनको कुनै काम, कार्य प्रक्रिया वा अन्य वषियमा सुधार गर्नुपरने भए त्यस्तो सुधार गर्न र कानून वपिरीत कुनै कार्य भइरहेको भए त्यस्तो कार्य प्रक्रिया रोकन तत्काल नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिदेशनमा चतित नबुझ्ने पक्षले पैतीस दनिभतिर शर्म अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा शर्म अदालतले दएिको नरिणय अन्तमि हुनेछ । १००. शर्म अडिटि गर्नु परने: (१) प्रत्येक प्रतष्ठानले प्रतष्ठानमा यस ऐन, नियमावली र प्रचलति कानून बमोजमि काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा तोकएि बमोजमि शर्म अडिटि गरी सोको प्रतविदन तयार गर्नु परनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन कार्यालय वा नरीक्षकले यस परचिछेद बमोजमि नरीक्षण गर्दा वा माग गरेका बखत कार्यालय वा नरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनु परनेछ । १०१. पायक परने कार्यालयमा नविदन दनि सक्ने: एकभन्दा बढी कार्यालय रहेको क्षेत्रमा शाखा वा कार्यस्थल रहेको प्रतष्ठानका शर्मकिले आफूलाई पायक परने कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ र त्यसरी नविदन परेपछि सो नविदन उपर सम्बन्धति कार्यालयले सुनुवाई गर्नु परनेछ । परचिछेद-१६ । परषिद् तथा समतिसम्बन्धी व्यवस्था । १०२. केन्द्रीय शर्म सल्लाहकार परषिद्को गठन: (१) शर्म सम्बन्धी वषियमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दनि देहाय बमोजमिको एक केन्द्रीय शर्म सल्लाहकार परषिद् गठन हुनेछ:- । पद वविरण । (क) शर्म तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, शर्म तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य ।

(ङ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय - सदस्य । (ज) महानरिदेशक, शर्म वभाग - सदस्य । (झ) कार्यकारी नरिदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोष - सदस्य । (ञ) कार्यकारी नरिदेशक, व्यावसायिक सीप विकास । तालिम केन्द्र - सदस्य । (ट) रोजगारदाताहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकएि । बमोजमि मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई जना । महिला सहति पाँच जना - सदस्य । (ठ) ट्रेड युनयिन महासङ्घहरूमध्येबाट मन्त्रालयले । तोकएि बमोजमि मनोनयन गरेका कम्तीमा । दुई जना महिला सहति पाँच जना - सदस्य । (ड) सहसचिव (सम्बन्धति महाशाखा हेर्ने), । शर्म तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमिका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र नजिहूलाई पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमि प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा रोजगारदाताको हकमा रोजगारदाताहरूको सङ्गठन र ट्रेड युनयिन महासङ्घहरूको हकमा संयुक्त ट्रेड युनयिन समन्वय केन्द्रको सफारसिमा मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमिका सदस्यले आफ्नो अनुपस्थितिमा परषिद्को बैठकमा भाग लनि वैकल्पिक सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन् । १०३. परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) शर्म नीतिसम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव प्रदान गर्ने, । (ख) शर्म सम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक रुपमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सुझाव दनि, । (ग) नेपाल पक्ष भएका शर्म सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धहरूको अनुमोदन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (घ) नेपाल पक्ष भएको शर्म सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पेश गर्नुपरने प्रतविदनका सम्बन्धमा राय सुझाव दनि, । (ङ) व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (च) उचित शर्म अभ्यास सम्बन्धी संहिता तयार गरी नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (छ) व्यावसायिक तालिम तथा शिल्प प्रशिक्षण (एप्रेन्टिसि) तालिम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह प्रदान गर्ने, । (ज) औद्योगिक शान्ति तथा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न र शर्म वविवाद न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनयिनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ञ) रोजगारी तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनयिनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ट) आवश्यकता अनुसार सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी नरिदेशक बनाई जारी गर्ने, । (ठ) तोकएि बमोजमि अन्य कार्य गर्ने । (२) परषिदले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार समति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गठन भएको समति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समति गठन गर्दाका बखत परषिदले तोकदिने बमोजमि हुनेछ । (४) परषिदको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । १०४. परषिदको सदस्यको पद रक्ति हुने: (१) दफा १०२ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) वा (ठ) बमोजमिका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रक्ति हुनेछ:- ।

(क) नजिले अध्यक्ष मार्फत मन्त्रालय समक्ष लखिति रुपमा राजीनामा दिएमा, । (ख) नजि बनि सूचना लगातार तीन पटकसम्म समतिको बैठकमा अनुपस्थिति भएमा, । तर वैकल्पिक सदस्य उपस्थिति भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ग) नजिको कार्यकाल समाप्त भएमा, वा । (घ) नजिको मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि परषिदको सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुअघि नजिलाई सफाइको मौका दनि परनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परषिदको कुनै सदस्यको पद रक्ति भएमा त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्तिलाई सदस्य मनोनयन गर्दा जुन क्षेत्रबाट त्यस्तो सदस्य मनोनयन गरिएको हो सोही क्षेत्रबाट र सोही प्रक्रिया अपनाई बाँकी कार्यकालका लागि मनोनयन गर्नु परनेछ । १०५. परषिदको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परषिदको बैठक आवश्यकता

अनुसार परषिदको अध्यक्षले तोकेको मति, स्थान र समयमा बस्नेछ । तर दुईवटा बैठक बीचको फरक चार महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) परषिदका कुल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले बैठक बोलाउन लखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र परषिदको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) परषिदको बैठक बस्ने कम्तीमा चौबीस घण्टाअघि परषिदको सदस्य सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना परषिदका सबै सदस्यलाई दनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने गरी परषिदका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा परषिदको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (५) परषिदको बैठकको अध्यक्षता परषिदको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) परषिदको बैठकमा श्रम सम्बन्धी विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । (७) परषिदको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गरिन्छ । (८) उपदफा (७) बमोजमि सर्वसम्मतिकायम हुन नसकेमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा युनियनको प्रतिनिधि सहितको परषिदका सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ । (९) परषिदको बैठकको निर्णयको अभिलेख छुट्टै माइनुट बुक तयार गरी राखिन्छ र बैठकको निर्णय परषिदको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (१०) परषिदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परषिद आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (११) परषिदका सदस्यहरुले नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०५क. प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परषिद गठन गर्न सक्ने: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश तहमा श्रम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको कामलाई व्यवस्थिति गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परषिदको गठन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार परषिदको गठन, संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । १०६. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजमिको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०७ बमोजमिको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मतिकायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । यस दफा बमोजमि निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ । तर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका बीचमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने मतिको सम्बन्धमा अन्यथा सहमत भएमा सोही बमोजमि हुनेछ । (५) अन्य प्रचलित कानून बमोजमि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजमि निर्धारण भएको पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न पाइने छैन । १०७. न्यूनतम पारिश्रमिक समिति: (१) मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकिए बमोजमिको एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योगको वा रोजगारीको क्षेत्रको लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गर्ने आधार उपदफा (१) बमोजमिको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति आफैले तय गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षको बैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधितथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१७ । प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था । १०८. आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने: (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार वनियमावली बनाउन सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिष्ठानले श्रमिकको लागि सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी वनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको वनियमावलीमा स्वीकृत प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त नकाले त्यस्तो वनियमावलीमा स्वीकृत प्रदान गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक समझौता विपरीत नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नमूना वनियमावली बनाउन सक्नेछ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक नकाले वनियमावली बनाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (४) प्रतिष्ठानले बनाएको वनियमावलीको एक प्रतिका कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्तो वनियमावली श्रमिकले हेर्न चाहेमा नजिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) प्रतिष्ठानले वनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए त्यस्तो ट्रेड युनियनसँग र त्यस्तो ट्रेड युनियन नभए क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (६) प्रतिष्ठानले बनाएको वनियमावलीको कुनै व्यवस्था यस ऐन, प्रचलित कानून वा सामूहिक समझौतासँग बाझिएमा अदालतले वनियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । १०९. सुरुवा गर्न सक्ने: (१) प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई नजिको सेवा शर्त तथा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने र नजिको कामको प्रकृति एवं स्तरमा फरक नपर्ने गरी प्रतिष्ठानको एउटा कार्यालय, शाखा वा इकाईबाट अर्को कार्यालय, शाखा वा इकाईमा सुरुवा गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्थामा कामको प्रकृति एवं स्तरमा फरक पर्ने गरी सुरुवा गर्न



सकनिछ:- । (क) सम्बन्धति श्रमकिको मज्जुरीले, । (ख) श्रमकिलाई बढुवा गरी पदस्थापन भएको अवस्थामा, । (ग) सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि, वा । (घ) कुनै श्रमकिले प्राप्त गरेको तालमि वा दक्षता वा शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धति अन्य काममा सुरुवा गर्न । (२) कुनै एक प्रतष्ठानमा काम गर्ने श्रमकिलाई नजिको सहमतमा अर्को प्रतष्ठानमा सुरुवा गर्न सकनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुरुवा गर्दा त्यसरी सुरुवा हुने श्रमकिको सेवा अवधि जोडिने र सेवा अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सबै सुविधाहरु तथा सेवाका अन्य शर्तहरु सुरुवा भई जाने प्रतष्ठानले वहन गर्ने कुरामा सुरुवा गर्ने र सुरुवा भई जाने प्रतष्ठानबीच तोकिए बमोजमि सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) श्रमकिको स्थायी बसोबास भएको वा साबकि कार्यस्थलभन्दा बाहिर सुरुवा गर्दा तोकिए बमोजमिको सुविधा रोजगारदाताले दनि पर्नेछ । ११०. प्रतनिधिको हैसियतमा खटाउन सक्ने: (१) कुनै प्रतष्ठानले आफ्नो श्रमकिलाई अर्को प्रतष्ठानमा आफ्नो प्रतनिधिको हैसियतमा काम गर्न पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाइएको अवस्थामा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक त्यस्तो श्रमकिको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी दायित्व त्यसरी खटाउने प्रतष्ठानमा नै रहनेछ । १११. श्रम सम्बन्ध समतिको गठन: (१) दश जना वा सोभन्दा बढी श्रमकि कार्यरत रहेको प्रतष्ठानमा रोजगारदाताले तोकिए बमोजमि श्रम सम्बन्ध समति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको श्रम सम्बन्ध समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उत्पादकत्व वृद्धति तथा कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्ने, । (ख) श्रमकिको गुनासो भएमा वा हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धति पक्षसँग छलफल गरी त्यसलाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने, । (ग) कार्यस्थलको कार्य वातावरण सुधार गर्ने, । (घ) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समति गठन नभएसम्म सो समतिको हैसियतले काम गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको श्रम सम्बन्ध समतिको बैठक प्रतष्ठानको कार्य समयमा प्रतकिल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(४) समतिको गठन, कार्यवधि तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११२. प्रतष्ठानले श्रमकिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्ने: (१) प्रतष्ठानले सामान्यतया वर्षको एक पटक श्रमकिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तथा कार्यवधि न्यायोचित र मनासबि रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको आधार र कार्यवधि कार्य सम्पादन हुने अवधि प्रारम्भ हुनु अगावै श्रमकिलाई जानकारी दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेपछि रोजगारदाता वा नजिले तोकिएको व्यक्तिले सम्बन्धति श्रमकिसँग नजिको सबल पक्ष तथा कमजोर पक्षको बारेमा छलफल गरी कमजोरीहरु सुधार गर्न मनासबि अवसर दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि भएको मूल्याङ्कनमा सम्बन्धति श्रमकिले असहमत जिनाएमा नजिलाई असहमत उल्लेख गर्ने मौका प्रदान गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा हस्ताक्षर गराउनु पर्नेछ । (६) श्रमकिले उपदफा (५) बमोजमि असहमत जिनाएमा सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था प्रतष्ठानले गर्नु पर्नेछ । (७) श्रमकिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१८ । व्यक्तगित विवादको समाधान । ११३. व्यक्तगित माग दाबी पेश गर्न सक्ने: (१) श्रमकिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, प्रचलति कानून वा सामूहिक सम्झौता बमोजमि प्राप्त हक सम्बन्धी कुनै विषयमा व्यक्तगित दाबी भएमा त्यस्तो श्रमकिले रोजगारदाता समक्ष लिखति नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा रोजगारदाताले सो नविदन लई श्रमकिलाई सोको नसिसा दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा रोजगारदाताले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धति श्रमकिसँग छलफल गरी त्यस्तो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाता र श्रमकिबीच भएको सहमतको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्ने अवधि थप गर्न सकनिछ । ११४. कार्यालयमा नविदन दनि: (१) देहायका अवस्थामा दफा ११३ बमोजमिको व्यक्तगित दाबी मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सम्बन्धति पक्षले कार्यालय समक्ष नविदन दनि सक्नेछ:- । (क) दफा ११३ को उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेको सात दिनभित्र रोजगारदाताले छलफलका लागि सूचना नदिएमा वा, । (ख) दफा ११३ को उपदफा (३) बमोजमि छलफल गर्दा सहमत हुन नसकेमा रोजगारदाता समक्ष शुुरु नविदन परेको १५ दिनपछि । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सम्बन्धति रोजगारदाता र श्रमकिलाई छलफलका लागि भित्ति समय तोक्यो सूचना दनि पर्नेछ । (३) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएको एक्काईस दिनभित्र रोजगारदाता र श्रमकिबीच आवश्यक वार्ता गराई दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय, रोजगारदाता र श्रमकिबीच भएको सहमतको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्ने अवधि थप गर्न सकनिछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको वार्ता गराउँदा सम्बन्धति रोजगारदाता र श्रमकिबीच सहमत भएमा सो दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान भएको मानिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि भएको सहमत सम्बन्धति पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । ११५. कार्यालयले नर्णय गर्नु पर्ने: दफा ११४ बमोजमि समस्या समाधान नभएमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा कार्यालयले पन्ध्र दिनभित्र नर्णय गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१९ । सामूहिक विवादको समाधान । ११६. सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने: (१) दश वा सोभन्दा बढी श्रमकि कार्यरत प्रतष्ठानमा देहाय बमोजमिको सामूहिक सौदाबाजी समति रहनेछ:- । (क) प्रतष्ठानको

नरिवाचति आधिकारिक ट्रेड युनियनको तरफबाट तोकिएको वार्ता प्रतनिधिहरुको समूह, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नरिवाचन हुन नसकेको वा नरिवाचन भएकोमा कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा प्रतष्ठानमा रहेका सबै युनियनको आपसी सहमतबाट मनोनयन गरिएका वार्ता प्रतनिधिहरुको समूह, । (ग) खण्ड (क) बमोजमिको आधिकारिक ट्रेड युनियन वा खण्ड (ख) बमोजमिको समूह नभएको अवस्थामा प्रतष्ठानमा कार्यरत श्रमकिहरुमध्ये साठी प्रतशितभन्दा बढी श्रमकिहरुको हस्ताक्षरबाट समर्थति प्रतनिधिहरुको समूह । (२) सामूहिक सौदाबाजी समितिले श्रमकिहरुको हति सम्बन्धी वषियमा रोजगारदाता समक्ष लखिति रुपमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका वषियमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न पाइने छैन:- । (क) नेपालको संवधान प्रतकूल हुने, । (ख) अप्रमाणति वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हति प्रतकूल हुने, । (ग) कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकको व्यक्तगित आचरणमा असर पर्ने वषिय, । (घ) आफ्नो प्रतष्ठानसँग असम्बन्धति वषिय, । (ङ) सामूहिक समझौता भएकोमा यस ऐनमा उल्लखिति समयावध वियतति नहुज्जेलसम्म, । (च) सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागितोकिएको योगदानको दर तथा सुवधिका सम्बन्धमा । (४) सामूहिक सौदाबाजी समितिमा श्रमिक संख्याको आधारमा तोकिए बमोजमि तीन जनादेखि बढीमा एघार जनासम्म रहन सक्ने छन् । (५) यस दफा बमोजमि गठति सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने, समझौता गर्ने, कुनै व्यक्त उपर मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दामा प्रतरिक्षा गर्ने समेतका अधिकार हुनेछ । ११७. सामूहिक माग दाबीका सम्बन्धमा वार्ता गर्ने: (१) दफा ११६ बमोजमि सामूहिक माग दाबी पेश भएमा सम्बन्धति रोजगारदाताले माग दाबी पेश गरिएको सात दिनभित्र सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई वार्ता हुने स्थान र समय समेत उल्लेख गरी लखिति सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना दइएकोमा सूचनामा उल्लखिति स्थान र समयमा वार्ता गर्न सामूहिक सौदाबाजी समितिका सदस्यहरु उपस्थति हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि वार्ता गर्दा दुवै पक्षबीच सहमतति वा समझौता भएमा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि भएको सहमतिसम्बन्धति पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । ११८. मेलमलाप गराउने: (१) देहायका अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद मेलमलापद्वारा समाधान गर्न सम्बन्धति पक्षले कार्यालय समक्ष नविदन दनि सक्नेछ:- । (क) दफा ११७ को उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्र रोजगारदाताले सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई वार्ता गर्न सूचना नदिएमा, वा । (ख) दफा ११७ को उपदफा (३) बमोजमि वार्ता गर्दा माग पेश भएको एक्काईस दिनभित्र सहमतति हुन नसकेमा । तर वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पक्षहरुको सहमतिले सो अवधथिप गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सम्बन्धति पक्षहरुलाई झिकाई मेलमलाप गराई विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मेलमलाप सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो कार्यालयमा नविदन प्राप्त भएको मतिले तीस दिनभित्र लगाइसक्नु पर्नेछ । तर वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पक्षहरुको सहमतिले सो अवधथिप गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि कार्यालयको रोहवरमा वार्ता गर्दा दुवै पक्षबीच सहमतति भएमा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि भएको सहमतिसम्बन्धति पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ । ११९. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने: (१) दफा ११८ बमोजमि मेलमलाप नभएमा देहायको अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ:- । (क) सामूहिक सौदाबाजी समिति वा रोजगारदाताबीच सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गर्ने सहमतति भएकोमा, । (ख) अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, । (ग) वषिष आर्थिक क्षेत्रभित्रको प्रतष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, वा । (घ) संवधान बमोजमि सङ्कटकाल लागू भई हडतालमा रोक लगाइएको भएमा । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “अत्यावश्यक सेवा” भन्नाले कुनै सेवाको अवरोधको कारणबाट मुलुकभर वा मुलुकको कुनै भागमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतकूल असर पर्ने सेवा समझनु पर्छ । (२) हडताल वा तालाबन्दी भएको वा हुन सक्ने अवस्था वदियमान भएकोमा सोको कारणबाट मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने वा मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालय वशि्वस्त भएमा कुनै सामूहिक विवाद जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहिक विवादको समाधान गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागिमन्त्रालयले श्रमकि, रोजगारदाता र नेपाल सरकारको प्रतनिधित्व हुने गरी मध्यस्थको गठन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गठन हुने मध्यस्थको खर्च नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि व्यहोरनुपर्नेछ । (५) मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउन चाहने पक्षले मध्यस्थ समक्ष तोकिए बमोजमि लखिति रूपमा दाबी पेश गर्नुपर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमिको दाबी प्राप्त भएपछि मध्यस्थले त्यस्तो दाबीको प्रतलिपि अर्का पक्षलाई पठाई सो सम्बन्धमा प्रतदाबी पेश गर्न मौका दनिपर्नेछ । (७) मध्यस्थले यस दफा बमोजमिको कारबाही गर्दा कुनै वषिषजसँग परामर्श वा छलफल गर्न सक्नेछ । (८) मध्यस्थले तोकेको मति, समय र स्थानमा सुनुवाई हुनेछ र कुनै पक्ष अनुपस्थति भएमा वा प्रतदाबी पेश नगरेको कारणले मात्र मध्यस्थताको कारबाही रोकनि छैन । (९) उपदफा (८) बमोजमि सुनुवाई समाप्त भएको मतिले तीस दिनभित्र मध्यस्थले नरिणय दनिपर्नेछ । (१०) मध्यस्थले आफ्नो कारबाहीको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी बकपत्र गर्ने, स्थलगत नरीक्षण गर्ने लगायतका कामको सम्बन्धमा प्रचलति कानूनमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । (११) पक्षहरुको सहमतति अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेक मध्यस्थताको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मध्यस्थले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १२०. श्रम

मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन गर्न सक्ने: (१) सामूहिक विवादको सम्बन्धमा मेलमिलाप गराउन तथा मध्यस्थता गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्वतन्त्र शर्म मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि शर्म मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन भएको अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजमिको मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको कारबाही सोही शर्म मध्यस्थता ट्राईब्यूनलबाट हुनेछ । (३) शर्म मध्यस्थता ट्राईब्यूनल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२१. सामूहिक विवाद समाधानको लागि हडताल गर्न सक्ने: (१) देहायको कुनै अवस्था विद्यमान भएमा सामूहिक सौदाबाजी समितिले सामूहिक विवाद समाधानको लागि हडताल गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजमि अनिवार्य मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएमा, । (ख) मध्यस्थले मध्यस्थताको कार्य नगरेमा, । (ग) मन्त्रालयमा नविदन गरेको एकाईस दिनभित्र मध्यस्थताको गठन हुन नसकेमा वा मध्यस्थता गर्नुपर्ने भनी नरिणय नभएमा, । (घ) तोकिएको अवधिभित्र मध्यस्थबाट नरिणय हुन नसकेमा, । (ङ) मध्यस्थले गरेको नरिणयलाई रोजगारदाताको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेमा वा त्यस नरिणयलाई कानूनी चुनौती दिएमा, र । (च) अनिवार्य मध्यस्थता गर्नुपर्ने बाहेक दफा १२२ को उपदफा (२) बमोजमि मध्यस्थको नरिणयमा कुनै पक्ष असहमत भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि हडताल गर्न चाहेमा आफ्नो माग दाबी सहितको लिखित सूचना तीस दिन अगावै हडताल प्रारम्भ हुने मतिसमेत तोकौ रोजगारदातालाई दनुपर्नेछ र सोको जानकारी स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई समेत दनुपर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजमि हडतालको सूचना दिएपछि वा हडताल प्रारम्भ भएपछि दफा ११९ को उपदफा (२) बमोजमि मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो हडताल स्थगित गरी मध्यस्थताको प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको पालो, पहरा तथा सुरक्षाको कार्यमा खटएका शर्मकिले आफ्नो काममा खटिएको समयमा हडतालमा भाग लिन र दफा १२५ बमोजमिको कार्य गर्न पाउने छैन । १२२. मध्यस्थको नरिणय तथा सामूहिक समझौता बाध्यकारी हुने: (१) दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजमि अनिवार्य मध्यस्थ गर्नुपर्ने त्यस्ता सामूहिक विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको नरिणय सम्बन्धित पक्षका लागि बाध्यकारी हुनेछ । (२) दफा ११९ को उपदफा (२) बमोजमि मन्त्रालयको आदेश बमोजमि मध्यस्थतामा पठाइएको कुनै विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको नरिणय चर्चित नबुझेमा सो नरिणय भएको मतिले पाँच कार्य दिनभित्र सो विवादका कुनै पक्षले मध्यस्थ समक्ष लिखित रूपमा असहमति निजनाएमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो नरिणय समेत सम्बन्धित पक्षलाई स्वतः बाध्यकारी हुनेछ । (३) सामूहिक समझौता तथा मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन तथा अभिलेखका लागि कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । (४) सामूहिक समझौतामा नै समझौता लागू हुने मति तोकिएकोमा सोही बमोजमि र लागू हुने मति नितोकिएकोमा समझौतामा हस्ताक्षर भएको मतिले र मध्यस्थद्वारा नरिणय भएकामा त्यस्तो नरिणय भएको मतिले दुई वर्षसम्म लागू हुनेछ र कानून सरह मान्य हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को सामूहिक समझौता वा मध्यस्थको नरिणयले संशोधन वा खारेज नगरेसम्म सामूहिक समझौता वा मध्यस्थको नरिणयमा उल्लिखित प्रावधान यथावत रूपमा लागू हुनेछ । १२३. सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) चिया बगान, कार्पेट क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, शर्म आपूर्तिकर्ता, यातायात क्षेत्र वा तोकिए बमोजमिका समान प्रकृतिको वस्तु उत्पादक वा सेवा प्रदायक वा व्यवसायीहरुको उद्योग समूहमा क्रियाशील ट्रेड युनियन सङ्घले सम्बन्धित उद्योग समूहको रोजगारदाता सङ्घ समक्ष तोकिए बमोजमि सामूहिक सौदाबाजी समिति बनाई सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको माग दाबी पेश गर्ने तरिका, सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी कार्यवधि तथा समझौता सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमिको सामूहिक समझौता लागू भएको प्रतिष्ठानको हकमा यस परिच्छेद बमोजमि सामूहिक माग दाबी पेश गर्न तथा समझौता गर्न पाइने छैन । (४) दफा १२२ को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले कुनै निश्चित समयमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने र वार्ता गर्नुपर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भएकामा एक पटकको लागि सोही दफाको सोही उपदफामा उल्लिखित समयभन्दा चाँडो वा ढिला हुन सक्नेछ । १२४. तालाबन्दी गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि सूचना नदई हडताल गरेमा वा हडताल जारी राखेमा वा यस ऐन बमोजमिको प्रक्रियाबाट सामूहिक विवाद समाधान नभई व्यवस्थापन पक्षबाट औचित्य सहितको पुष्ट्याई दई विभागको स्वीकृतिले प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि तालाबन्दी गर्नुअघि हडताल समाप्त नगरेमा तालाबन्दी हुनेछ भनी कम्तीमा सात दिन अगावै शर्मकिहरुको जानकारीको लागि तालाबन्दीको मतिसमेत उल्लेख गरी व्यवस्थापकले सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हडताल अवधिमा शर्मकिबाट घेराउ, हुलदङ्गा तोडफोड आदि भई प्रतिष्ठानलाई क्षति पुग्नु जाने स्थिति भएमा व्यवस्थापकले तालाबन्दी गर्न सक्नेछ । त्यसरी तालाबन्दी गरिएमा तालाबन्दी गर्नुपरेको औचित्य सहितको जानकारी तीन दिनभित्र कार्यालय वा विभाग र स्थानीय प्रशासनलाई दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएमा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यस्थलमा तत्काल सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ । (५) कुनै प्रतिष्ठानमा लगाइएको तालाबन्दी औचित्यहीन देखिएमा वा सोबाट देशको शान्त सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा देशको आर्थिक हितको प्रतिकूल हुने भएमा त्यस्तो तालाबन्दीलाई विभागले कुनै पनि समयमा अवैध घोषित गर्न सक्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अत्यावश्यक सेवा

सञ्चालन गर्ने प्रतष्ठानमा तालाबन्दी गर्न पाइने छैन । १२५. धर्ना दनि वा सभा गर्न सक्ने: (१) हडताल वा तालाबन्दी गरेको अवस्थामा माग पूरा गराउन दबाव दनि उद्देश्यले श्रमकिले शान्तपूरण रुपमा कार्यस्थल वा प्रतष्ठानको मूल ढोकामा धर्ना दनि वा सभा गर्न सक्नेछन् । (२) हडताल वा तालाबन्दीको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कार्यस्थल वा प्रतष्ठानको काममा बाधा नपर्ने गरी कार्य समयभन्दा अगाडि वा पछाडि वा विश्रामको समयमा मात्र धर्ना बस्न वा सभा गर्न पाउने छन् । (३) श्रमकिले उपदफा (१) बमोजमि धर्ना दिएको वा सभा बसेको अवस्थामा समेत कसैलाई कार्यस्थल वा प्रतष्ठानभित्र प्रवेश गर्न वा बाहिर नसिकन रोक लगाउने वा कार्यस्थलमा कुनै हानी नोक्सानी पुर्‍याउने जस्ता काम कारबाही गर्न पाउने छैन । १२६. रोजगार समझौता उल्लङ्घन नहुने: हडताल गरेको वा तालाबन्दी गरेको वा धर्ना दिएको वा कानून बमोजमि उजुरी दिएको कारणबाट कुनै पनश्रमकिले रोजगार समझौता उल्लङ्घन गरेको मानिने छैन र सो अवधमि रोजगार सम्बन्ध नरिन्तर कायम रहेको मानिन्छ । १२७. हडताल वा तालाबन्दी अवधकि पारश्रमकि: (१) प्रचलति कानूनको प्रतक्किल हुने गरी हडताल गर्ने श्रमकिले त्यस्तो हडताल अवधकि कुनै पारश्रमकि पाउने छैन । (२) रोजगारदाताले कानून प्रतक्किल हुने गरी तालाबन्दी गरेमा श्रमकिले सो अवधमि पूरा पारश्रमकि पाउने छन् । (३) सामूहकि समझौतामा पारश्रमकि पाउने सम्बन्धमा कुनै सहमतभिए सोही बमोजमि हुने अन्यथा यस ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी भएको हडताल वा तालाबन्दीको अवधमि श्रमकिले आधा पारश्रमकि पाउनेछ । (४) प्रतष्ठानमा भएको कुनै हडताल वा तालाबन्दी कानून विपरीत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैतीस दिनभित्र नरिणय गर्नेछ ।

१२८. नोक्सानी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्न नपाइने: (१) यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी हडताल, धर्ना वा तालाबन्दी गर्दा रोजगारदाता वा श्रमकिलाई कुनै आर्थकि नोक्सानी भएमा त्यस्तो नोक्सानीका सम्बन्धमा हडताल, धर्ना, तालाबन्दी गर्ने श्रमकि, सामूहकि सौदाबाजी समति वि ट्रेड युनियन वा रोजगारदाता विरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकार्यस्थलमा तोडफोड, आगजनी वा अन्य कुनै प्रकारले कुनै सम्पत्ति निष्ठी गरेमा वा भौतिक क्षति पुर्‍याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ती वा समूहबाट हानि नोक्सानी बराबरको रकम प्रचलति कानून बमोजमि असुल उपर गर्न सकिन्छ । १२९. असल नयितले सामूहकि सौदाबाजी वा समझौता गर्नु पर्ने: (१) ट्रेड युनियन वा सामूहकि सौदाबाजी समति वि रोजगारदाताले सामूहकि सौदाबाजी वा सामूहकि समझौता गर्दा असल नयितले गर्नु पर्नेछ । (२) सामूहकि सौदाबाजी वा समझौता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-२० । आचरण तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । १३०. अनुशासन तथा कर्तव्यको पालना: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिमावली बमोजमिको अनुशासन तथा कर्तव्यको पालना गर्नु प्रत्येक श्रमकिको कर्तव्य हुनेछ । १३१. खराब आचरण र सजाय: (१) श्रमकिले देहायको खराब आचरण गरेमा नसहित दिन सकिन्छ:- । (क) बिदा स्वीकृत नगराई काममा गैरहाजरि भएमा, । (ख) व्यवस्थापकको स्वीकृति नलिई कार्यस्थल छाडेमा, । (ग) स्वीकृति नलिई काममा बारम्बार ढलियो उपस्थिति भएमा, । (घ) कामको सम्बन्धमा रोजगारदाता वा आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको श्रमकिले दिएको आदेश पालना नगरेमा, । (ङ) वनियिमावलीमा तोकिएको अन्य खराब आचरण गरेमा । (२) देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा बढीमा एक दिन बराबरको पारश्रमकि कट्टा गर्न सकिन्छ:- । (क) रोजगारदाता वा सजाय गर्ने अधिकारीले दिएको सूचना वा पत्र बुझ्न इन्कार गरेमा, । (ख) गैरकानूनी हडतालमा भाग लिएमा वा भाग लनि बाध्य गराइएमा वा सामूहकि रुपमा कार्यमा ढलिसुस्ती गरेमा, । (ग) कसैले लापरवाही वा हेलचेटर्याई गरी उत्पादन वा सेवा घटाई प्रतष्ठानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, । (घ) झुटा विवरण पेश गरी सुविधा लनि प्रयास गरेमा, । (ङ) सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने श्रमकिले रोजगारदाताले दिएको उपकरण प्रयोग नगरेमा, । (च) वनियिमावलीमा तोकिएको अन्य समान प्रकृतिको खराब आचरण गरेमा । (३) देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा एक वर्षको वार्षकि तलब वृद्धि रोक्का वा एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्न सकिन्छ:- । (क) अख्तियार प्राप्त व्यक्तीको स्वीकृति बिना प्रतष्ठानको सम्पत्ति बाहिर लगी प्रयोग गरेमा वा अनधिकृत व्यक्तीलाई प्रयोग गर्न दिएमा । (ख) रोजगारदाताको कारोबारमा हनिमनि गर्ने प्रयास गरेमा, । (ग) रोजगारदाताको सम्पत्ति लापरवाही वा हेलचेटर्याई गरी क्षति पुर्‍याएमा, । (घ) कार्यस्थलभित्र अन्न, पानी, टेलिफोन, विद्युत सेवा बन्द गरेमा वा कार्यस्थलभित्र आवत जावत गर्न नदिएमा, । (ङ) श्रमकिको हति, सुरक्षा वा स्वास्थ्यको लागि राखिएको वस्तु वा गरिएको व्यवस्थामा जानाजानी दुरुपयोग गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा ।

(च) वनियिमावलीमा तोकिएको अन्य समान प्रकृतिको खराब आचरण गरेमा । (४) देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउन सकिन्छ:- । (क) रोजगारदाता वा कुनै श्रमकि वा सेवाग्राही वा कार्यस्थलसँग सम्बन्धति कुनै व्यक्ती विरुद्ध कुनै कसिमिको हातहतियार प्रयोग गरी वा नगरी कुटपटि वा शारीरिक चोट पुर्‍याएमा वा बन्धक बनाएमा वा प्रतष्ठानको क्षेत्रभित्र हुलदङ्गा वा तोडफोड गरेमा, । (ख) घुस लनि दिन कार्य गरेमा, । (ग) कार्यस्थलमा कसैको सम्पत्ति चोरी गरेमा, । (घ) प्रतष्ठानको आर्थकि हनिमनि गरेमा, । (ङ) रोजगारदाताको वा नजिको जमिमामा रहेको वा प्रयोगमा रहेको सम्पत्ति जानाजानी क्षति पुर्‍याएमा, । (च) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार तीस दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थिति भएमा, । (छ) आफू कार्यरत रहेको प्रतष्ठान वा कार्यस्थलमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यस्तो प्रतष्ठानको उत्पादन सूत्र विशेष प्रविधि सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग हुने कुनै काम गरेमा, । (ज) प्रतष्ठानको कार्यप्रकृतिसँग मिल्दो प्रतस्पर्धी रोजगारदातासँग मलिर काम गरेमा वा आफैले प्रतस्पर्धी कार्य सञ्चालन गरेमा वा प्रतस्पर्धी

रोजगारदातालाई आफू कार्यरत प्रतष्ठानको गोप्य सूचना दिएमा, । (झ) सेवामा रहँदाका बखत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा, । (ज) नयुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य प्रमाणपत्र झुटा बनाई पेश गरेमा, । (ट) कार्य समयमा लागू पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा सेवन गरी आएमा, । (ठ) तीन वर्षभित्र खराब आचरण गरे बापत उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि दुई पटकभन्दा बढी सजाय पाएमा, । (ड) प्रचलित नेपाल कानूनमै कुनै खराब आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउने प्रावधान रहेछ भने त्यस्तो खराब आचरण गरेमा । १३२. यौनजन्य दुरव्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले कार्यस्थलमा वा कामको सलिसलामा अनुचति प्रभावमा पारी कानून बमोजमि यौनजन्य दुरव्यवहार माननि कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) रोजगारदाताले यौनजन्य दुरव्यवहार गर्ने शर्मकिलाई दुरव्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्य हेरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्न सक्नेछ । (३) रोजगारदाता वा प्रतष्ठानको कार्यकारी प्रमुखले यौनजन्य दुरव्यवहार गरेमा युनयिन, पीडित व्यक्ति वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यले कानून बमोजमि उजुरी गर्न सक्नेछ । १३३. खराब आचरण सम्बन्धी व्यवस्था वनियमावलीमा गर्न सकिने: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था, वदियालय, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, अस्पताल, हवाई सेवा, बीमा कम्पनी वा खास प्रकृतिका प्रतष्ठानलाई नयिमन गर्ने नयिमक नकियाले खास प्रकारको खराब आचरणका सम्बन्धमा खास सजाय तोकेको रहेछ भने सो बमोजमि वनियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (२) सामूहिक सम्झौताबाट वा वभागको अनुमति लिई गम्भीर प्रकृतिको खराब आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउने गरी प्रतष्ठानको वनियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिनेछ । १३४. नलिम्बन गर्न सक्ने: (१) कुनै शर्मकिले कानून बमोजमि थुनामा रहेमा सो अवधिभर त्यस्तो शर्मकिले स्वतः नलिम्बन हुनेछ र सो अवधिको पारिश्रमिक पाउने छैन ।

तर रोजगारदाता आफैले उजुरी दिई थुनामा परेको शर्मकिले नरिदोष प्रमाणति भएमा उक्त अवधिको पूरा पारिश्रमिक पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्थामा बाहेक दफा १३१ को उपदफा (४) बमोजमिको सजाय प्रस्ताव गरिएको कुनै शर्मकिलाई काममा लगाई राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा नजिलाई काममा लगाइरहँदा नजिले आफूमाथि लागेको आरोप सम्बन्धी प्रमाण नष्टी गर्ने सम्भावना भएमा वा छानबनिमा बाधा अवरोध पुग्ने सम्भावना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो शर्मकिलाई नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै शर्मकिलाई नलिम्बन गर्दा साधारणतया तीन महिनाभन्दा बढी नलिम्बन गर्न सकिने छैन । तर छानवनि कार्य पूरा नभएमा नलिम्बन अवधिको महिनासम्म थप गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको नलिम्बन अवधिमि शर्मकिले आधा पारिश्रमिक पाउनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि नलिम्बनमा परेको शर्मकिले नजि वरिद्ध लगाइएको आरोपमा सफाई पाएमा नजिले सो अवधिमि पाएको पारिश्रमिक कटाई बाँकी पूरै पारिश्रमिक, तलब वृद्धि पाउनेमा तलब वृद्धिसमेत पाउनेछ । (६) रोजगारदाता आफैले जाहेरी वा उजुरी दिई थुनामा रहेको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजमिको नलिम्बन अवधि नबढे दनिभन्दा बढी भएमा त्यस्तो शर्मकिको सेवा रोजगारदाताले अन्त्य गर्न सक्नेछ । यसरी सेवा अन्त्य गर्दा सुनुवाइको मौका दइरहुनु पर्ने छैन । १३५. सफाई पेश गर्ने मौका दनिपर्ने: कुनै शर्मकिलाई खराब आचरणमा सजाय दनिभन्दा अघिसजाय गर्ने अधिकारीले खराब आचरण गरेको तथ्य र सो प्रमाणति भएमा हुनसक्ने सजायसमेत प्रष्टी उल्लेख गरी सात दनिको म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । १३६. सजाय गर्ने अधिकारी: (१) खराब आचरणमा सजाय गर्ने अधिकार प्रतष्ठानको हकमा कार्यकारी प्रमुखलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खराब आचरण बापत गर्ने सजायका सम्बन्धमा अन्तमि नरिणय समेत लनि गरी व्यवस्थापकीय श्रेणीको शर्मकिलाई वनियमावलीले अधिकार प्रदान गरेकोमा त्यस्तो अधिकारीलाई छानवनि तथा सजाय गर्ने अधिकार हुनेछ । १३७. नरिणय गर्नु पर्ने अवधि: (१) कुनै शर्मकिले खराब आचरण गरेको पाइएमा त्यस्तो आचरण गरेको जानकारीमा आएको मितिलि दुई महिना भित्र कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही शुरु गरेको मितिलि तीन महिनाभित्र नरिणय गरी सक्नु पर्नेछ । १३८. सजाय घटाउन सकिने: (१) कुनै शर्मकिलाई ठूलो सजाय प्रस्ताव गरी सानो सजाय गर्न यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (२) यस परिच्छेद बमोजमि हुने सजायभन्दा कम सजाय हुने गरी कुनै प्रतष्ठानले वनियमावली बनाएको रहेछ भने त्यस्तो प्रतष्ठानको शर्मकिको हकमा सोही वनियमावलीको व्यवस्था लागू हुनेछ । परिच्छेद-२१ । रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था । १३९. रोजगारीको सुरक्षा: (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियमावली बमोजमि बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पन शर्मकिको रोजगारी अन्त्य गरिने छैन ।

(२) रोजगारी अन्त्य गर्दा उचित र पर्याप्त कारण खुलाउनु पर्नेछ । १४०. समयगत वा कार्यगत रोजगारीमा रहेको शर्मकिको रोजगारी अन्त्य हुने: देहायको अवस्थामा समयगत वा कार्यगत रोजगारीमा रहेको शर्मकिको रोजगारी अन्त्य हुनेछ:- । (क) समयगत रोजगारीमा रहेको शर्मकिको हकमा रोजगार सम्झौतामा उल्लिखित समय समाप्त भएपछि, । तर परियोजनामा आधारित रोजगारीमा रहेको भए सो समयवधि थप भएमा वा कामको प्रकृतिको आधारमा त्यस्तो काम सम्पन्न गर्ने अवधि थप भएमा सो अवधिसम्म रोजगारी अन्त्य हुने छैन । (ख) कार्यगत रोजगारीमा रहेको शर्मकिको हकमा रोजगार सम्झौतामा उल्लिखित काम सम्पन्न भएपछि, वा । तर परियोजनामा आधारित रोजगारीमा रहेको भए सो कार्य थप भएमा वा कामको प्रकृतिको आधारमा त्यस्तो काम थप भएमा सो काम रहेसम्म रोजगारी अन्त्य हुने छैन । (ग) आकस्मिक रोजगारीमा रहेको शर्मकिको हकमा रोजगारदाता वा शर्मकिको स्वेच्छाले । १४१. स्वेच्छाले रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने: (१) शर्मकिले रोजगारदाता समक्ष लिखित राजीनामा दिई रोजगारी अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि शर्मकिले दिएको

राजीनामा रोजगारदाताले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित श्रमकिलाई दनु पर्नेछ । (३) रोजगारदाताले उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र राजीनामा स्वीकृत नगरेमा सो म्याद समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि त्यस्तो राजीनामा स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमकिले दिएको राजीनामा रोजगारदाता र श्रमकिको आपसी सहमतिलाई रद्द गर्न सकिनेछ । (५) राजीनामा स्वीकृत भई लागू भएको दिन पश्चात पनः श्रमकि सोही प्रतष्ठानमा कार्यरत रही रहेमा नजिको राजीनामा रद्द भएको मानिनेछ । १४२. कार्यक्षमताको अभाव भएमा रोजगारीको अन्त्य गर्न सकिने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै श्रमकिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा लगातार तीन पटक वा सोभन्दा बढी नजिको कार्यक्षमता सन्तोषजनक नभएमा वा न्यूनस्तरको पाइएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमकिको रोजगारी अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रोजगारी अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको हुनु पर्नेछ । (३) दश जना वा सोभन्दा बढी श्रमकि कार्यरत प्रतष्ठानको रोजगारदाताले यस दफा बमोजिम रोजगारी अन्त्य गर्नु अगाडि श्रमकिलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दिनको समय दनु पर्नेछ । १४३. स्वास्थ्यको कारणले रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने: (१) कुनै श्रमकि शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भई काम गर्न नसक्ने भएमा वा स्वास्थ्योपचारको लागिलामो समय लाग्ने भई काममा असर पर्ने भएमा चिकित्सकको सफारसिका आधारमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमकिको रोजगारी अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाताले तोकेको कार्यसम्पादन गर्ने सलिसलामा कुनै दुर्घटना भई वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्पतालमा बसी उपचार गराएकोमा उपचार गराउँदाको अवधिभर र घरमा बसी उपचार गराएकोमा उपचार शुरु भएको मितिले एक वर्षसम्म त्यस्तो श्रमकिको रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने छैन र त्यस्तो अवधिको रोजगारदाताले पूरा पारिश्रमिक दनु पर्नेछ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार अवधिको पारिश्रमिक सुविधा पाउने भएमा यस उपदफा बमोजिम रोजगारदाताले पारिश्रमिक दनु पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक स्वास्थ्यको कारणले उपचार गर्न प्रतष्ठानको काममा उपस्थिति हुन नसक्ने श्रमकिको हकमा छ महिनासम्म रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने छैन । तर चिकित्सकले काममा फर्कन सक्दैन भन्ने स्पष्ट सफारसि गरेमा सोभन्दा अगावै सेवाबाट हटाउन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शारीरिक रुपले अशक्त भएको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते श्रमकिलाई नजिको स्वास्थ्य अवस्था अनुसारको कुनै काममा लगाउन सकिने अवस्था भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमकिलाई काममा लगाउनु पर्नेछ । १४४. सूचना दनु पर्ने: (१) खराब आचरणमा कारबाही भई रोजगारी अन्त्य भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा रोजगार सम्बन्ध अन्त्य गर्नुअघि रोजगारदाता वा श्रमकिले एक अर्कोलाई देहाय बमोजिम सूचना दनु पर्नेछ:- । (क) चार हप्तासम्मको रोजगारीको हकमा कम्तीमा एक दिन अगावै, । (ख) चार हप्तादेखि एक वर्षसम्मको रोजगारीको हकमा कम्तीमा सात दिन अगावै, र । (ग) एक वर्षभन्दा बढी अवधिको रोजगारीको हकमा कम्तीमा तीस दिन अगावै । (२) रोजगारदाताले उपदफा (१) बमोजिमको सूचना नदई रोजगारी अन्त्य गरेमा त्यसरी सूचना दनु पर्ने अवधिको पारिश्रमिक सम्बन्धित श्रमकिलाई दनु पर्नेछ । (३) श्रमकिले उपदफा (१) बमोजिम रोजगारदातालाई सूचना नदई रोजगारी अन्त्य गरेमा त्यसरी सूचना दनु पर्ने अवधिको पारिश्रमिक बराबरको रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमकिले पाउने पारिश्रमिकबाट कटौत गर्न सक्नेछ । १४५. श्रमकि कटौती गर्न सकिने: (१) प्रतष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतष्ठानहरु गाभिएको कारण श्रमकि सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतष्ठान आंशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमकिको सङ्ख्यामा कटौती गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम श्रमकिको सङ्ख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मतिभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै कटौती गर्नु पर्ने कारण, कटौती हुने सम्भावित मतिरि कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमकिको सङ्ख्या खुलाई रोजगारदाताले कार्यालय र प्रतष्ठानस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिलाई सूचना दनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएपछि रोजगारदाताले सम्बन्धित युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग श्रमकि कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमकि छनौट गर्ने आधार तथा शर्तका विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ र छलफलमा सहमत भए बमोजिम श्रमकि कटौती गर्न सकिनेछ । (४) ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिले उपदफा (३) बमोजिम छलफल गर्न नचाहेमा वा छलफल गर्दा सहमत नभएमा रोजगारदाताले सोही कुराको जानकारी कार्यालयलाई दिई श्रमकिको सङ्ख्यामा कटौती गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम श्रमकिको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्दा सामान्यतया: देहायको क्रमले गर्नु पर्नेछ:- । (क) वदिशी श्रमकि, । (ख) खराब आचरणमा तुलनात्मक रुपमा बढी सजाय पाएको श्रमकि, । (ग) कार्य सम्पादन स्तर कमजोर रहेको श्रमकि, । (घ) एकै कसिमिको काममा कार्यरत श्रमकिहरु मध्ये त्यस्तो काममा सबैभन्दा पछि नियुक्त भएको श्रमकि । तर सबैभन्दा पछि नियुक्त भएकालाई कटौती गर्नु पर्ने गरी तोकिएको क्रम अनुसार कटौती नगरी अगाडि नियुक्त भएकालाई कटौती गर्नु परेमा कारण खोली कटौती गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ट्रेड युनियनसँग अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक सामूहिक सौदाबाजी समिति वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कटौती गर्दा

प्राथमिकता क्रममा अन्तमिमा कटौती गर्नु पर्नेछ । (७) श्रमकिको सङ्ख्या कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने श्रमकिलाई नजिले सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्टी रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप श्रमकिलाई दनि पर्नेछ । तर सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउनेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून बमोजमि बेरोजगार भत्ता पाउने श्रमकिले उपदफा (७) बमोजमि क्षतिपूर्ति पाउने छैन । (९) कुनै प्रतष्ठानले कानून बमोजमि नेपाल सरकार वा श्रम अदालतको आदेश बमोजमि प्रतष्ठानको पूर्ण वा आंशिक भाग बन्द गर्नु परेमा वा विशेष आर्थिक क्षेत्रका प्रतष्ठानले श्रमकिको सङ्ख्या कटौती गर्नु परेमा उपदफा (१), (२), (३) र (४) को व्यवस्था लागू हुने छैन । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश जना वा सोभन्दा कम श्रमिक कार्यरत रहेको रोजगारदाताले श्रमकिको सङ्ख्या कटौती गर्दा यो दफामा उल्लिखित व्यवस्था लागू हुने छैन । १४६. पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) कुनै कारणले श्रमकिको सङ्ख्यामा कटौती गरिएकोमा सो प्रतष्ठान दुई वर्षभित्र पुनः सञ्चालन भएमा वा थप श्रमिक आपूर्ति गर्नु पर्ने भएमा दफा १४५ बमोजमि कटौतीमा परेका श्रमकिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कटौतीमा परेको श्रमकिलाई तोकिए बमोजमि सूचना ददि समेत उपस्थिति नभएमा अन्य व्यक्तिलाई रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ । (३) रोजगारदाताले सूचना नदिएमा वा रोजगारीमा नराखेमा पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित श्रमकिले श्रम अदालतमा नविदन दिन सक्नेछ । (४) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४७. अनिवार्य अवकाश: नियमिति रोजगारीमा रहेको श्रमकिले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

साठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएपछि रोजगारीबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ । तर कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साठ्ठी वर्षभन्दा कम उमेरमा अनिवार्य अवकाश दनि पर्ने भएमा परिषदबाट तोकिए बमोजमि अनुमति लिई वनियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । १४८. सुविधा भुक्तानी गर्नु पर्ने: (१) खराब आचरणको कारणले वा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट रोजगारी अन्त्य हुँदा श्रमकिले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत सम्पूर्ण रकम रोजगारी अन्त्य भएको पन्ध्र दिनभित्र रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमकिलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा वा अन्य निकायबाट श्रमकिले पाउने रकम वा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र श्रमकिले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा भुक्तानी नगरेमा वा उपदफा (२) बमोजमि सहयोग नगरेमा त्यस्तो श्रमकिलाई रकम भुक्तानी नगरेसम्म सेवामा बहाल रहे सरह पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (४) श्रमकिले पारिश्रमिक वा सुविधा लिन नआएमा रोजगारदाताले श्रमकिको खातामा सोझै भुक्तानी गर्न वा कार्यालयमा जम्मा गरिदिन सकिन्छ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको रकम जम्मा गर्ने र सोको भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४९. श्रमकिले पहिलो प्राथमिकता पाउने: प्रचलित अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतष्ठान बन्द गर्दा वा खारेजी गर्दा श्रमकिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पहिलो प्राथमिकताका साथ दनि पर्नेछ । तर दामासाही ऐन लागू हुनेमा सोही बमोजमि हुनेछ । १५०. कार्य अनुभवको प्रमाणपत्र दनिपर्ने: रोजगारी अन्त्य भएको श्रमकिले अनुभवको प्रमाणपत्र माग गरेमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमकिको रोजगार अवधितथा पदसमेत उल्लेख गरी कार्य अनुभवको प्रमाण पत्र दनि पर्नेछ । परिच्छेद-२२ । श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था । १५१. श्रम अदालतको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्र तथा मुकाम सोही सूचनामा तोकिएदिए बमोजमि हुनेछ । (३) श्रम अदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने छन् । (४) उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिले श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (५) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश नयुक्त भएकोमा बाहेक श्रम अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) श्रम अदालतका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त तथा सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । (७) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि यस ऐन बमोजमि नयुक्त श्रम अदालतको अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लनु पर्नेछ ।

१५२. बहुमतको निर्णय मान्य हुने: (१) श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग अध्यक्ष र सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्ने छन् । तर अध्यक्ष वा कुनै एक सदस्य अनुपस्थिति रहेको अवस्थामा दुई जनाको इजलासले पनभुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । (२) बहुमत सदस्यको निर्णयलाई श्रम अदालतको निर्णय मानिन्छ । (३) दुई सदस्य भएको इजलासमा सदस्यबीच फरकफरक राय भएमा तेस्रो सदस्य समक्ष त्यस्तो राय पेश गर्नु पर्नेछ र तेस्रो सदस्यले समर्थन गरेको रायलाई श्रम अदालतको निर्णय मानिन्छ । अध्यक्ष र सदस्यको राय फरकफरक भएमा अध्यक्षको रायलाई श्रम अदालतको निर्णय मानिन्छ । १५३. श्रम अदालतको अधिकार: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त श्रम अदालतले मुद्दाको रोहमा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) साक्षी प्रमाण बुझ्ने, । (ख) आवश्यकता अनुसार प्रतविदीको प्रतउत्तर सरहको बयान लनि, । (ग) मुद्दामा पक्ष

वपिक्ष नबनाइएका कुनै पक्षलाई त्यस्तो पक्षको नविदनको आधारमा वा मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा शर्म अदालत स्वयंले सुनुवाईको क्रममा उपस्थिति हुन आदेश दनि र आवश्यक देखिएमा पक्ष कायम गर्ने, । (घ) विवादसँग सम्बन्धति स्थान वा कार्यस्थलको नरीक्षण गर्ने, । (ङ) शर्म अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तमि कनिरा नभएसम्म उक्त मुद्दा रोक्न वा जारी राख्न आवश्यक छ भनी मुद्दाका कुनै पक्षले दिएको नविदन मनासबि देखिएमा सो मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनिकुनै नशिचति समयका लागि कुनै काम रोक्न वा भइरहेको काम अवधकिटिन गरी वा नगरी जारी राख्न भनी मुद्दाका कुनै पक्षको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने, । (च) कार्यालय वा रोजगारदाताले गरेको नरिदेशन वा नरिणय वा आदेशलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने वा परिवर्तन गर्ने, । (छ) मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा शर्म अदालतलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको वषियको हकमा सोही बमोजमि र अन्य कुराका हकमा जलिला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । १५४. अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने: (१) शर्म अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही चलाउँदा अवहेलना गरेको ठहरिएमा शर्म अदालतले कसूरदारलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । तर शर्म अदालतलाई सन्तोष हुने गरी कसूरदारले क्षमायाचना गरेमा शर्म अदालतले नजिलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा शर्म अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दनि सक्नेछ ।

१५५. बैठक जमानत वा धरौटी माग गर्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दा फैसला हुँदा कुनै पक्षबाट अर्को पक्षले कुनै रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना भएमा र त्यस्तो पक्षले त्यस्तो रकम नतरिने सम्भावना देखिएमा शर्म अदालतले सो नरिणय कार्यान्वयनको लागि त्यस्तो पक्षलाई सो रकम बराबरको धरौटी राख्न लगाउन वा सो रकमलाई खाम्ने बैङ्क ग्यारेन्टी माग गर्न सक्नेछ । १५६. व्याज रकम भराउन आदेश दनि सक्ने: (१) मुद्दा फैसला हुँदा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई क्षतपिर्तिवा अन्य कुनै नगद दनिु पर्ने ठहरेमा त्यस्तो क्षतपिर्तिवा नगद फैसला वा नरिणयको जानकारी पाएको मतिलि दुई महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्र त्यस्तो क्षतपिर्तिवा नगद नबुझाएमा मुद्दा फैसला भएको मतिदिखि नै त्यस्तो क्षतपिर्तिवा नगदमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले हुन आउने व्याज दनिु वा भराउनु पर्नेछ । १५७. मलिपत्र गर्न सक्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत शर्म अदालतमा चलेको मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनिसम्बन्धति पक्षले दिएको नविदनको आधारमा शर्म अदालतले त्यस्तो मुद्दा मलिपत्र गर्न, तामेलीमा राख्न वा फरिा लनि अनुमतिदनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा मलिपत्र गर्दा वा तामेलीमा राख्दा वा फरिा लँदा कुनै कसिमिको जरिवाना वा बक्सौनी वा दस्तुर लाग्ने छैन । १५८. उच्च अदालतले शर्म अदालतको काम गर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी शर्म अदालतको काम गर्ने गरी तोकदिनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा यस परिच्छेद बमोजमि शर्म अदालतले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । १५९. क्षेत्राधिकार भएको नकियमा पठाउनु पर्ने: यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि शर्म अदालत वा कार्यालयमा दायर भएको मुद्दामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी नरिणय गर्दा शर्म अदालत वा कार्यालयले मसिलि सहति नरिणयका लागि सम्बन्धति साधिकार नकियमा तारेख तोकी पठाउनु पर्नेछ । १६०. मुद्दाको कार्यवधि: शर्म अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कार्यवधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६१. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने: (१) यस ऐन बमोजमि शर्म अदालतले शुुरु कारबाही र कनिरा गरेको मुद्दामा भएको आदेश वा फैसलामा चितित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश वा फैसला सुनी पाएको मतिलि पैतीस दनिभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) शर्म अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद-२३ । उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था ।

१६२. उजुरी दनि सक्ने: कुनै व्यक्ती, रोजगारदाता, शर्मकि वा पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेमा सो कार्यबाट मर्का पर्ने पक्षले वा मर्का पर्ने पक्षको लखिति मज्जुरीमा सम्बन्धति ट्रेड युनियनले सो कार्य भए गरेको मतिलि छ महिनाभित्र दफा १६३ वा १६४ बमोजमि नरिणय गर्ने नकिय समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । १६३. विभाग वा कार्यालयले नरिणय गर्न सक्ने: (१) विभागले देहायका वषियमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलिई शर्मकि आपूर्तिगर्ने र त्यस्तो आपूर्तिकरिता मार्फत शर्मकि आपूर्तिगरी काममा लगाउने व्यक्तीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक आदेश जारी गर्न, । (ख) यस ऐन बमोजमि शर्म इजाजतपत्र नलिई विदेशीलाई काममा लगाउने व्यक्तीलाई शर्मकि सङ्ख्याको आधारमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यसरी सजाय गरे पश्चात् पनित्यस्तो विदेशीलाई काममा लगाई राखेमा प्रतव्यिक्तीप्रतिमहिना पाँच हजारका दरले थप जरिवाना गर्न, । (ग) काममा लगाउँदा वा लगाइसकेपछि परिच्छेद-२ विपरीत भेदभाव गर्ने व्यक्तीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी समानता कायम गर्ने आदेश दनि, । (घ) नयिक्तीपत्र नलिई वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने व्यक्तीलाई प्रतशर्मकि दश हजार रुपैयाँका दरले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी नयिक्तीपत्र वा रोजगार सम्झौता गर्ने आदेश दनि, । (ङ) परिच्छेद-१५ बमोजमि नरीक्षणले लापरबाही वा बदनयितपूर्वक कुनै काम गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा त्यस्तो नरीक्षणलाई प्रचलति



कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही गर्न, । (च) कसैले अनुचति शर्म अभ्यास गरेमा, शर्मकिलाई अन्याय हुने गरी यस ऐनको प्रतकिल सुरुवा गरेमा प्रतषिठानको वनियिमावली वपिरीत बढुवा सम्बन्धी काम कारबाही गरेमा आवश्यक आदेश दनि, । (छ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाहीका सम्बन्धमा समयावधि उल्लेख भएकोमा कार्यालयबाट सो अवधिसिमापत भएको तीस दिनभित्रिसम्म पनिसो काम सम्पादन नभएमा सम्बन्धति कार्यालयलाई आवश्यक नर्दिशन दनि, । (ज) शर्मकिलाई प्रदान गर्नुपर्ने पारशिरमकि, सुवधिका सम्बन्धमा शर्म आपूर्तकिरता तथा मुख्य रोजगारदाता बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्न । (२) कार्यालयले देहायका वषियमा परेको नविदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) न्यूनतम पारशिरमकिभन्दा कम पारशिरमकि दिई काममा लगाउने वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत हुने गरी पारशिरमकि वा सुवधि कट्टा गर्ने रोजगारदाताबाट कट्टा गरिएको रकमको अतिरिक्त दोब्बरसम्म हर्जना गरी सम्बन्धति शर्मकिलाई भराई दनि, । (ख) कर्तव्य पालनाको सलिसलामा सरकारी कर्मचारीलाई बाधा दनि, झुट्टा विवरण पेश गर्ने, झुट्टा बयान गर्ने, कुनै प्रकारले अनुचति प्रभावमा पार्ने वा त्यसको लागि प्रयास गर्ने रोजगारदाता, शर्मकि वा अन्य व्यक्तिलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, ।

(ग) यस ऐनको वपिरीत हुने गरी कुनै व्यक्तिलाई तालिमी वा प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम लगाउने रोजगारदातालाई प्रतप्रशिक्षार्थी वा तालिमी दश हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी त्यसरी प्रशिक्षार्थी वा तालिमीको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नयिमति रोजगारीमा राख्न आदेश दिई सोही बमोजमि हुन आउने पारशिरमकि तथा सुवधि दनि आदेश दनि, । (घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि शर्मकिले पाउने उपदान वा सञ्चय कोष बापतको रकम वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगर्ने वा औषधि उपचार खर्च नदनि वा क्षतपूरत बापतको बीमा नगर्ने रोजगारदातालाई त्यस्तो क्षतपूरतरि सोको दोब्बर हर्जना भराउने आदेश दनि, । (ङ) यस ऐन वपिरीत वा भेदभावपूर्ण तरिकाले जगेडामा राख्ने रोजगारदातालाई त्यस्तो कार्य नगर्न नर्दिशन दनि, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिमावली वपिरीत हुने गरी रोजगारीको अन्त्य गर्ने वा काममा हाजिर हुन नदनि रोजगारदातालाई आवश्यक नर्दिशन दनि । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै शर्मकिले रोजगारदाता समक्ष व्यक्तगित विवाद समाधानको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नविदन दनि र सो बमोजमि विवाद समाधान गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (४) विभाग वा कार्यालयमा परेको उजुरीको कारबाही र कनिरा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६४. शर्म अदालतले नर्णय गर्न सक्नेः (१) कसैले बाँधा शर्ममा लगाएमा शर्म अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो व्यक्तबाट शर्मकिको पारशिरमकि भत्ता तथा सुवधि र सोको दोब्बर रकम हर्जनासमेत शर्मकिलाई भराइदनि सक्नेछ । तर कसैले नेपाल बाहिर लगी बाँधा बनाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्चसमेत भराउन आदेश दनिछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लिखित व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान जानाजानी वा लापरबाही गरी उल्लङ्घन गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको सङ्क्रमण भई कसैको ज्यान गएमा वा कुनै अङ्ग काम नलाग्ने वा मानसिक शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा प्रतकिल असर पर्न गएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलति कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि र नभएमा शर्म अदालतले दुई वर्षसम्म कैद गरी मर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतपूरतसमेत भराउन सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कुनै कसूर कुनै संगठति संस्थाले गरेमा सो संस्थालाई जरिवाना गरी सो कसूरमा कैदसमेत हुने भएमा सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई कैद गर्नुपर्नेछ । १६५. पुनरावेदन लाग्नेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि विभाग वा कार्यालयले गरेको आदेश वा नर्णयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र शर्म अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ ।

(२) रोजगारी अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै नर्णय वा खराब आचरणका सम्बन्धमा गरेको सजायमा चर्तित नबुझ्ने शर्मकिले सो नर्णय वा सजायको सूचना पाएको मतिलि पैंतीस दिनभित्र शर्म अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै प्रतषिठानको वनियिमावलीमा आन्तरिक पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि पुनरावेदन गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि पुनरावेदन गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सुन्ने नकियाले गरेको नर्णयको सूचना पाएको मतिलि वा पुनरावेदन दायर गरेको साठी दिनभित्र पुनरावेदन उपरको नर्णयको सूचना नपाएमा सो मतिलि पैंतीस दिनभित्र मर्का पर्ने पक्षले शर्म अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १६६. नर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजमि शर्म अदालतले गरेको नर्णय वा फैसला त्यस्तो नर्णय वा फैसला अन्तमि भएपछि वा पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएपछि सम्बन्धति पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (२) शर्मकि वा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच व्यक्तगित वा सामूहिक दाबीका सम्बन्धमा दुई पक्षीय रुपमा वा कार्यालयको रोहवरमा वा अन्य कुनै नकिया वा अधिकारी समक्ष भएको सम्झौता वा मध्यस्थको नर्णय सम्बन्धति पक्षले असल नयितले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सम्बन्धति पक्षले सम्झौता वा नर्णय कार्यान्वयन नगरेमा सोको लागि अर्को पक्ष आफैले वा ट्रेड युनियन वा रोजगारदाता सङ्गठन मार्फत कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो सम्झौता, नर्णय वा फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धति रोजगारदाता वा शर्मकिलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति रोजगारदाता वा

श्रमकिले त्यस्तो सम्झौता, नरिण्य वा फैसला त्यसरी लेखी आएको पन्ध्र दिन भित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि विभाग, कार्यालय वा यस ऐन बमोजमि नरिण्य गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको नरिण्य सम्बन्धति पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजमि विभाग, कार्यालय वा अधिकारीको नरिण्य कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई विभाग वा कार्यालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि कारबाही गर्न सक्नेछ । १६७. कार्यालयले नरिण्य कार्यान्वयन गराउने: (१) दफा १६६ बमोजमि नरिण्य, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धति पक्षले कार्यालयमा नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले नरिण्य, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रोजगारदाता, प्रतष्ठितान वा श्रमकिको सम्बन्धमा देहायका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गरी नरिण्य वा फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ: । (क) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धति निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने वा ललाम बकिरी गर्ने, । (ख) बैङ्क खाता रोक्का राख्न लेखी पठाउने, ।

(ग) प्रचलति कानून बमोजमि पाउने छुट, सहूलयित नलिम्बन गर्ने वा रोक्का राख्न लेखी पठाउने, । (घ) सम्बन्धति पक्षको नाममा भएको श्रम इजाजत वा इजाजत नलिम्बन गर्ने, । (ङ) अन्य उपयुक्त आदेश गर्ने । (३) उपदफा (२) बमोजमिको कुनै कार्य गर्नको लागि कार्यालयबाट लेखी आएमा सम्बन्धति निकायले सो बमोजमि गरी दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेको तीन महिनाभित्र वा उपदफा (२) र (३) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा भएको पन्ध्र दिनभित्र नरिण्य वा फैसला कार्यान्वयन नभएमा वा सो वरिद्ध कानूनी चुनौती दिएमा दफा १६८ बमोजमि सजायको लागि श्रम अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । १६८. फैसला, मलापत्र वा सम्झौता आदिकार्यान्वयन नगरेमा सजाय गर्न सक्ने: (१) श्रम अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट श्रम सम्बन्धी वषियमा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि श्रम अदालतले सम्बन्धति पक्षलाई समयावधि तोक्यो सूचना दनुपर्नेछ । (२) श्रम अदालतले गरेको आदेश, फैसला वा मध्यस्थले गरेको नरिण्य वा यस ऐन बमोजमि रोजगारदाता तथा श्रमकिबीच भएको सहमतति वा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा सो कार्यान्वयन गर्न आलताल वा ढढियाई गर्ने रोजगारदाता वा श्रमकिलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ । तर श्रम अदालतले तोकदिएको समयावधिभित्र आदेश, फैसला, मलापत्र, सम्झौता वा सहमतति कार्यान्वयन गरेमा श्रम अदालतले त्यस्तो सजाय नगर्न वा दडिस्केको सजायमा आंशकि वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ । परिच्छेद-२४ । विविधि । १६९. सूचना तामेली सम्बन्धी कार्यविधि: (१) रोजगारदाताले श्रमकिलाई तथा श्रमकिले रोजगारदातालाई पठाएको म्याद वा सूचना तुरुन्त बुझालिई त्यसको नसिसा दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना वा म्याद तामेली नभएमा कुरियर वा हुलाकबाट नजिको ठेगानामा रजिस्ट्री गरी एक प्रतिकास्थलमा टाँस गरी तीन जना साक्षी राखी मुचुल्का बनाई सो व्यहोराको जानकारी कार्यालयमा दिएमा त्यस्तो सूचना वा म्याद सम्बन्धति पक्षले प्राप्त गरेको माननिछ । तर श्रमकिले दिएको नविदन वा सूचनाको हकमा कार्यस्थलमा टाँस गर्नुपर्ने छैन । (३) कसैले त्यस्तो म्याद वा सूचना बुझ्न ईन्कार गरेमा उक्त सूचना नजिको फ्याक्स वा ईमेल वा अन्य वदियुतीय सञ्चारको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ । त्यसरी पठाएकोमा अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक त्यस्तो म्याद वा सूचना तामेल भएको माननिछ । (४) रोजगारदाताले सामूहकि रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने वषियमा कार्यस्थलको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी प्रतष्ठितानमा क्रियाशील युनयिनहरुलाई सोको लखिति जानकारी दिएमा त्यस्तो जानकारी सबै श्रमकिले प्राप्त गरेको माननिछ । १७०. आधारभूत पारिश्रमिक तोकने: (१) कार्यगत रोजगारीमा रहेको श्रमकिको आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण तोकए बमोजमि हुनेछ । तर सो नतोकएको अवस्थामा श्रमकिको लागि तोकएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक माननिछ । (२) पीस रेटको आधारमा काम गर्ने श्रमकिको लागि यस ऐन बमोजमि तोकएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई प्रत पीसको आधारमा दरको निर्धारण तोकए बमोजमि हुनेछ ।

१७१. व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमकि सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमकिको हकमा समयगत रोजगारीमा राख्न, सेवाका शर्त सुवधि तोकन र सेवा अन्त्य गर्न यस ऐनमा लेखएका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (२) व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमकिले ट्रेड युनयिनको तर्फबाट सामूहकि माग दाबी पेश गर्न, सामूहकि सौदाबाजीमा भाग लनि वा हडतालमा सामेल हुन पाउने छैन । १७२. पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधि पाउने: (१) रोजगारी अन्त्य भएको श्रमकिलाई कार्यालय वा विभाग वा श्रम अदालतको आदेश वा फैसला बमोजमि रोजगारीमा पुनः बहाली भएमा त्यस्तो श्रमकिले रोजगारी अन्त्य भएको मतिदिखि पुनर्बहाली नभएसम्मको पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधि सम्बन्धति रोजगारदाताबाट पाउनेछ । (२) मुद्दाको वषियवस्तुको आधारमा पुनर्बहाली गर्नुको सट्टामा उपदफा (१) बमोजमिको रकमको अतरिक्ति रोजगारदाताबाट उचित क्षतपूरति श्रमकिले पाउने गरी फैसला गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । १७३. बीमाको रकम वृद्धि गर्ने: मन्त्रालयले परिषदको सफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनमा उल्लिखिति औषधि उपचार बीमा तथा दुर्घटना बीमाको रकम वृद्धि गर्न सक्नेछ । १७४. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गत मन्त्रालय वा विभाग वा कार्यालयलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही वा सम्पूर्ण अधिकार कुनै कार्यालय वा अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।

त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । १७५. असल नयितले गरेकोमा बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि श्रम नरीक्षक, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नरीक्षक वा नरीक्षणको काममा खटाएको कुनै कर्मचारी, रोजगारदाता वा श्रमकिले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै काम कारबाहीले कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नजि वडिदध कुनै कारबाही हुने छैन । तर जानाजानी वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने नजि व्यक्तगित रुपमा जमिमेवार हुनेछ । १७६. मन्त्रालयको वशिष अधिकार: यस ऐन बमोजमि श्रम अदालतमा वचिराधीन वषियमा बाहेक कार्यालय वा वभिगमा परेको नविदनमा लामो समयसम्म नरिणय नभई पक्षले हैरानी व्यहोरनुपरेको भन्ने कुरा जानकारी हुन आएमा वा नविदनमा समावेश भएको वषियवस्तु जटलि हुन गएको कारणबाट त्यस्तो नविदन उपर मन्त्रालयबाट कारबाही हुन उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो नविदन मन्त्रालयबाट हेरी नरिणय गर्न यो ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुगेको माननि छैन । त्यसरी भएको नरिणयलाई सुरु नकियाले गरेको नरिणय माननिछ र सो नरिणय उपर चतित नबुझेमा चतित नबुझे पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १७७. श्रम समन्वय समिति: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(१) वभिगको महानरिदेशकको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजमिका सदस्य रहेको केन्द्रीय स्तरमा एक श्रम समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७८. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: (१) यो ऐन जारी हुँदाका बखत स्थायी सेवामा रहेको श्रमकि यस ऐन बमोजमि स्वतः नयिमति रोजगारीमा रहेको श्रमकि माननिछ । (२) यो ऐन जारी हुँदाका बखत करार, ज्यालादारी वा अन्य जुनसुकै तरकिले रोजगारीमा रहेको भए तापनि परिच्छेद-३ बमोजमि रोजगार समझौता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी रोजगार समझौता गर्दाका बखत खाईपाई आएको पारिश्रमकि तथा सुवधिलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र ऐन बमोजमि भुक्तान गर्नुपर्ने सञ्चय कोषको रकम र अन्य सुवधिमामा समायोजन गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै व्यवस्थाले असर पारेको माननि छैन । (३) यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलति कानून वा सामूहकि समझौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिभन्दा बढी सुवधि प्राप्त गरिहेको श्रमकिको सेवा, शर्त र सुवधिमामा यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतकूल असर पारेको माननि छैन । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि ऐनमा तोकिएको सुवधि तोकिएको नकियामा पठाई बाँकी सुवधि अन्य शीर्षकमा मलिन गरी प्रदान गर्नुपर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजमि कार्यालय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिलि एक वर्षभित्र नविदन गरेमा त्यस्तो फैसला, नरिणय वा आदेश यसै ऐन बमोजमि भएको मानी कार्यान्वयन गर्न गराउनुपर्नेछ । (६) सामाजकि सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएसम्म श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोजमि खडा भएको कल्याणकारी कोष सावकि बमोजमि सञ्चालन हुनेछ । (७) यस ऐन बमोजमि अदालत गठन नभएसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको अदालत कायम रहनेछ । १७९. यस ऐन बमोजमि हुने: यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा लेखिएको कुरामा यस ऐन र नयिमावली बमोजमि र अन्य कुराको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । १८०. यो ऐन लागू नहुने: (१) देहायको वषियमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन । (ख) नजिमती सेवाको हकमा प्रचलति नजिमती सेवा सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) वशिष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र वशिष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलति नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुवधिहरु उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजमि हुनेछ । (३) कुनै श्रमकिको पारिश्रमकि, सेवाका शर्त र सुवधि सम्बन्धमा प्रचलति नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमकिको पारिश्रमकि सेवाका शर्त र सुवधिको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वतः लागू हुनेछ ।

(४) कुनै श्रमकिको सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने भनी नरिणय, आदेश वा फैसला गर्दा यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा सुवधि त्यस्तो श्रमकिको हकमा कुन कानून बमोजमि प्रदान गरिएको छ सोसमेत खुलाई नरिणय, आदेश वा फैसला गर्नु पर्नेछ । (५) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू हुने प्रतष्ठितानका रोजगारदाताले यस ऐन बमोजमि रोजगार समझौता गरेमा वा त्यस्तो प्रतष्ठितानको श्रमकि र रोजगारदाताबीच यस ऐनको व्यवस्था लागू हुने समझौता गरेमा त्यस्तो श्रमकिको हकमासमेत यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ । १८१. निर्देशिका तथा कार्यवधि बनाई लागू गर्ने: (१) मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) रोजगारदाताको वस्तुगत सङ्घ वा महासङ्घ र ट्रेड युनियन सङ्घ वा महासङ्घहरुले श्रम सम्बन्धी नीतगित वषियमा असल श्रम अभ्यास संहिता बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । १८२. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयिम बनाउँदा वशिष प्रकृतिका व्यवसाय, सेवा, उद्योग वा अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा छुट्टाछुट्टै नयिम बनाउन सक्नेछ । १८३. खारेजी र बचाउ: (१) देहाय बमोजमिका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्:- । (क) श्रम ऐन, २०४८, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ख) औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ग) नवित्तकोष ऐन, २०४२ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजमि कारबाही भई वचिराधीन

मुद्दाहरु श्रम अदालतमा सर्ने छन् । (३) उपदफा (१) मा उल्लेखित ऐन बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ ।